

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

ACTA No: 81
LUGAR: Recinto Concejo Municipal
FECHA: 07 de julio de 2025
HORA DE INICIACIÓN: 04:58 p.m.
HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 p.m.
PRESIDENTE: H. C. JOHN EDWIN FUENTES CORREA
SECRETARIA (E): SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO

En el Honorable Concejo Municipal de Chía, Cundinamarca, el día 07 de julio de 2025, previa citación, se reunieron los miembros del Honorable Concejo Municipal de Chía con el fin de sesionar.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Muy buenas tardes, señorita Secretaria. Por favor, llamamos a verificación de quórum.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Buenas tardes, Honorables Concejales.

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	PRESENTE
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	PRESENTE
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	PRESENTE
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	PRESENTE
NATALIA GIL LOAIZA	PRESENTE
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	PRESENTE
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	PRESENTE
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	PRESENTE
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	PRESENTE
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	PRESENTE
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	PRESENTE
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	PRESENTE
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	PRESENTE
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	PRESENTE

Le informo, señor Presidente, que hay 14 Concejales presentes en la sesión.

De la misma forma se hizo presente durante la sesión el Concejel: John Alexander Robayo Alarcón.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Existiendo quórum, siendo las 4:58 p.m. del día 07 de julio de 2025, doy por instalada la sesión plenaria convocada para hoy.

Por favor, leemos el orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

ORDEN DEL DÍA - 07 DE JULIO DE 2025

1. Llamado a lista y verificación de quórum
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día
3. Control Político Proposición No. 28 de 2025

Funcionarios citados:

- Dr. Iván Darío Montaña Neisa, Empresa de Servicios Públicos de Chía - EMSERCHÍA E.S.P
- Dr. Freddy Andrés Rodríguez Cortés, Director de Urbanismo
- Dr. Héctor Orlando Ruiz Palacios, Director de Ordenamiento Territorial y Plusvalía
- Dra. Yaklin Daridza Chaparro Salinas, Secretaria de Planeación
- Dr. Juan Pablo Ramírez Otálvaro, Secretario de Movilidad
- Dra. Eilen Lizeth Varela Bello, Secretaria de Medio Ambiente
- Dr. Jaime Eduardo Muñoz Vera, Gerente IDUVI

Está leído el orden del día, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, se pone en consideración el orden del día...

Anuncio que se va a cerrar...

Se cierra la discusión.

Tomamos votación por aprobación o negación del orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo, señor Presidente, que hay 15 votos positivos por la aprobación del orden del día.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Queda aprobado el orden del día.
Siguiente punto.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

- 1. Llamado lista y verificación del quórum. Punto que ya fue evacuado.
- 2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día. Punto que ya fue aprobado.
- 3. **Control Político Proposición No. 28 de 2025**

Funcionarios citados:

- **Dr. Iván Darío Montaña Neisa, Empresa de Servicios Públicos de Chía - EMSERCHÍA E.S.P**
- **Dr. Freddy Andrés Rodríguez Cortés, Director de Urbanismo**
- **Dr. Héctor Orlando Ruiz Palacios, Director de Ordenamiento Territorial y Plusvalía**
- **Dra. Yaklin Daridza Chaparro Salinas, Secretaria de Planeación**
- **Dr. Juan Pablo Ramírez Otálvaro, Secretario de Movilidad**
- **Dra. Eilen Lizeth Varela Bello, Secretaria de Medio Ambiente**
- **Dr. Jaime Eduardo Muñoz Vera, Gerente IDUVI**

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Con un cordial saludo para las personas que nos acompañan en las barras, para los funcionarios de la Administración, Honorables Concejales, personas que nos siguen en redes sociales, y para nuestros invitados, también un saludo muy especial.

Dando cumplimiento a la Proposición No. 28 de 2025, iniciaremos el Control Político según esta Proposición a los funcionarios de la Administración, previamente mencionados por nuestra Secretaria. La dinámica del Control Político será la siguiente:

Vamos a dar el uso de la palabra a la Administración, teniendo en cuenta que este Control Político se centra puntualmente en ciertos proyectos que se han venido realizando en nuestro municipio. Las preguntas estarán relacionadas con esos proyectos específicos. Por eso, desde la Corporación se hizo una invitación a los representantes legales de los mismos, para que también formen parte de esta sesión, en la que tendrán la posibilidad de intervenir. Esto se debe a que existen algunas dudas respecto a la entrega de las licencias de construcción. Para nosotros, como Corporación, es importante conocer la realidad de lo que está sucediendo, los Actos Administrativos que se están emitiendo por parte de la Administración Municipal, y así poder demostrar ante la Corporación que todo se está haciendo de acuerdo con la normativa, tal como nos han manifestado los funcionarios de la Administración.

Pero antes, Honorables Concejales, Concejal Pablo...

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias, Presidente. No, es que quería adicionar algo a su intervención. Pedirle, por favor, que una vez la Administración haga su exposición y la sustentación de las respuestas al cuestionario respecto a los proyectos puntuales, se sirva, por favor, de invitar a los funcionarios y dignatarios que el día de hoy aceptaron la invitación de la Mesa Directiva. Entre ellos, los representantes de la Superintendencia de Notariado y Registro, quien a su vez es el ente encargado de la vigilancia, inspección y control de las autoridades urbanísticas en Colombia desde el año 2019. Además, agradeceríamos la presencia del ingeniero Pablo Carrizosa de ASURÍO, como verificador de la sentencia sobre el río Bogotá.

Y en la medida en que haya más asistentes que hayan aceptado la invitación, le solicitamos que, después de la intervención de la Administración, les otorgue el uso de la palabra. También veo que está el exministro Luis Felipe Henao, quien viene en representación de CONINSA. Entonces, seguramente él podrá intervenir en el momento de las barras, como una respetuosa sugerencia, señor Presidente. Y después de los invitados, podrá la ciudadanía hacer su intervención.

Gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Claro que sí. Un saludo muy especial entonces para las personas que aceptaron esta invitación. Para nosotros es un honor tenerlos aquí. La verdad, hemos buscado la forma de acercarnos a estas entidades, y hasta ahora es que han venido a acompañarnos. Agradecemos su presencia hoy.

La idea es que no nos demoraremos eternidades en este control político, sino que seamos puntuales. Lo mismo con las personas que van a intervenir: que seamos puntuales y aprovechemos el espacio. Aprovechemos la presencia de estas personas que nos acompañan, y ojalá podamos darles la posibilidad de intervenir. Desde la dignidad que ostentan hoy, ya sea representando a algún grupo de constructores, desde la veeduría del río Bogotá, o desde la Superintendencia de Notariado y Registro, podrían conocer lo que está sucediendo en nuestro municipio.

Entonces, doy la bienvenida y esa sería la dinámica. Daremos el uso de la palabra a la Administración Municipal, luego a las personas que deseen intervenir, los invitados y las personas de la comunidad si desean intervenir, y luego a los Honorables Concejales, para que después de esa explicación, si surgen dudas, podamos preguntar, aprovechando la presencia de las personas que nos acompañan.

No sé si la Administración tiene algún deseo de intervenir. Arquitecto Fredy, tiene el uso de la palabra.

SEÑOR FREDDY ANDRÉS RODRÍGUEZ CORTÉS, DIRECTOR DE URBANISMO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Arquitecto Fredy, puede iniciar.

SEÑOR FREDDY ANDRÉS RODRÍGUEZ CORTÉS, DIRECTOR DE URBANISMO

Presidente, muy buenas tardes a la junta Directiva, Honorables Concejales del municipio, compañeros de la Administración, comunidad en general que se encuentra en las barras y desde las redes.

Este Control Político obedece, en principio, a dos proyectos puntuales: el desarrollo de una licencia de construcción y de cerramiento en el lote 5.1 de la vereda Yerbabuena, en el proyecto denominado “Encenillos de Sindamanoy”, y el desarrollo de un proyecto de vivienda de interés social ubicado sobre el 20 de Julio, calle 12, denominado “INARI”, desarrollado bajo el decreto Municipal 803 del 2019.

En cuanto al cuestionario, quisiera preguntarle, Presidente, si doy respuesta una por una de las preguntas o si, dado que en el pasado ya se generó una citación en la que se dio una información muy general, pero también muy detallada de cada una de las acciones, se puede hacer de manera más proactiva y rápida, como me lo sugirió al principio de la sesión.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Sé que el cuestionario tiene algunas preguntas puntuales, ya que son varios proyectos, pero, por ejemplo, en la primera pregunta nos leerán todas las licencias que se han entregado. Creo que hay temas puntuales que se desarrollan más adelante en el cuestionario para esos proyectos específicos, como el que acaba de mencionar.

Entonces, no sé, Honorables Concejales, si podemos hacer la discusión por proyecto. Por ejemplo, podemos empezar con el que acabo de mencionar, y si hay personas que vengan en representación de esa constructora, puedan intervenir también. Así, vamos evacuando los temas, porque cada uno tiene una particularidad, y por algo se hizo la pregunta. Claro, se preguntó de manera general, pero hay preguntas puntuales sobre este tipo de proyectos.

Entonces, iniciamos con ese, Honorables Concejales.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Natalia.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente, un saludo especial para la Mesa Directiva, para los Concejales, y para todas las personas presentes. Gracias por aceptar la invitación del Concejo Municipal a este importante control político.

Presidente, estoy de acuerdo con lo que usted menciona, de poder hacerlo por proyectos. Sin embargo, creo que, si empezamos con la explicación de un proyecto

por parte de la Administración, luego le damos la participación a la comunidad, y después otro proyecto, no vamos a terminar nunca.

Sería bueno, Presidente por supuesto, está a su consideración que se haga primero la explicación de los proyectos en general, considerando que son unos pocos, muy puntuales, y luego, después de toda la explicación, dar el uso de la palabra. Creo que así, como lo plantea usted, Presidente, el proceso puede ser demasiado largo y no alcanzaríamos a ver la totalidad del cuestionario que está hoy sobre la mesa en esta Proposición.

Gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Lo digo porque cada uno tiene preguntas distintas. Por ejemplo, el proyecto que acaba de mencionar, ya lo hemos tocado aquí, pero hay que volver a ver cómo está el tema y cuáles son las dudas de los Concejales. Se mencionan muchos proyectos, pero hay dos o tres puntuales que nos han preocupado.

Por ejemplo, el de Sindamanoy Hoy. Ese va a ser, seguramente, el más demorado, porque aquí hay varias posiciones, y por ahí en redes sociales se dice que hasta Senadores de la República están atentos a lo que sucedió con esa licencia. En otro Control Político tuvimos la oportunidad de escuchar a personas que habitan en ese condominio y tenían varios argumentos.

Entonces, no es lo mismo para cada proyecto. Yo sí sugiero que empecemos con el proyecto que acaba de mencionar el arquitecto Fredy, y luego miramos el resto. Veo que las personas que están hoy en las barras son personas invitadas, y la idea es que ellos también puedan hacer su participación, explicar el proyecto que representan, y luego puedan retirarse. Porque, si no, estaríamos dando la palabra a los invitados y, ¿qué tal si es ya a las 10 de la noche? Eso tampoco es lo que queremos.

Entonces, comenzamos con el proyecto que acaba de mencionar el arquitecto Fredy.

SEÑOR FREDDY ANDRÉS RODRÍGUEZ CORTÉS, DIRECTOR DE URBANISMO

Respecto al proyecto INARI, en la información que se envió en abril, desde esa fecha hasta ahora, el cambio normativo no ha variado, pero sí se han presentado nuevas acciones. El proyecto fue desistido el 25 de febrero de 2025 bajo la resolución 732. El proyecto solicitó un recurso. Ese recurso fue contestado.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias. No, es para pedirle al arquitecto Fredy que, para los invitados tanto de la Superintendencia como al ingeniero verificador de la sentencia, pueda hacer una descripción general del proyecto: ¿De qué se trata? ¿Qué naturaleza tiene? ¿Qué especificaciones generales tiene? ¿Y cuál es el motivo de la licencia que se dio por desistir?

SEÑOR FREDDY ANDRÉS RODRÍGUEZ CORTÉS, DIRECTOR DE URBANISMO

Claro que sí, Concejal. Bueno, el proyecto nace a raíz de una licencia de urbanización, demolición total y cerramiento bajo la licencia No. 223176 del pasado julio de 2023. Ese proyecto se aprobó sobre el barrio 20 de Julio. Es un proyecto radicado bajo el decreto Municipal 803 del 2019, el cual reglamenta el desarrollo de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario en el municipio de Chía.

La licencia se aprobó para 580 unidades, con disponibilidad dentro del expediente para una altura de seis pisos. Se contempló un área de excepción de 2000 y algo de metros (no recuerdo exactamente el metraje), y el objeto de la modificación fue la licencia de urbanización y licencia de construcción para una modalidad nueva de desarrollo, igualmente de vivienda de interés social, pero en 11 pisos.

Entonces, arquitectónicamente y volumétricamente el proyecto se modifica. También presentan la licencia de construcción y ese es el trámite que fue de estudio. Fue revisado, pero no dio cumplimiento a cabalidad del acta de observaciones, por lo que fue desistido bajo la resolución 732. Posteriormente, interpusieron un recurso. El recurso fue contestado bajo la resolución 1482 de 2025, donde nuevamente se confirma que no renuncian a la apelación y finalmente queda en esa situación jurídica.

El pasado 16 de julio de 2025, se radica nuevamente el proyecto. En términos generales, está dentro de los plazos establecidos, no ha surtido revisión, pero el objeto puntual sigue siendo la misma modificación y la licencia de construcción que en la anterior radicación ya había sido desistida. Estamos dentro de la Dirección de Urbanismo, dentro de los términos que establece el decreto nacional 1077 para su revisión y viabilidad, o no, del mismo.

Esa es la situación actual desde la Dirección respecto al proyecto; no habría ningún pronunciamiento en principio. Además, el proyecto se encuentra dentro de una medida de la magistrada Nelly Villamizar de Peñaranda, del pasado abril de 2024, en la que se indica que no se permitirá el desarrollo de grandes proyectos o la aprobación de licencias urbanísticas y de construcción a los grandes desarrolladores para las áreas o predios que generen vertimientos hacia la zona aferente de La Petar I.

Esta, digamos, ha sido una de las consideraciones a tener en cuenta dentro de la parte emotiva de las resoluciones por las cuales se desistió el trámite, toda vez que el predio se encuentra dentro del área aferente que certificó la empresa Emserchía para determinar si generaba o no vertimientos a la Petar. Esas son las determinantes y, si me hace falta algo, claramente estaremos atentos a resolver las inquietudes.

Sí, existe la radicación 202599969410 donde nuevamente se radica el proyecto. La licencia de urbanización se encuentra vigente, y la modificación de la licencia de

urbanización también está vigente, mientras que la licencia de construcción, en la modalidad de obra nueva, ha sido desistida.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Voy a pedir el favor a las personas que se encuentran en las barras que guardemos absoluto silencio. Este es un lugar que debe ser respetado y no está permitido ningún tipo de aplausos ni gritos. De acuerdo con el reglamento, como Presidente debo hacer respetar el Recinto y a todas las personas que intervengan en la Corporación.

¿Algún Concejal tiene alguna pregunta sobre este proyecto?

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Solamente quería preguntar si el auto de abril de 2024 todavía se encuentra en vigencia.

SEÑOR FREDDY ANDRÉS RODRÍGUEZ CORTÉS, DIRECTOR DE URBANISMO

Sí, sí existe y sigue en vigencia.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Y este predio está ubicado dentro del polígono de afectación, es decir, del polígono oferente a la construcción de la PETAR I.

SEÑOR FREDDY ANDRÉS RODRÍGUEZ CORTÉS, DIRECTOR DE URBANISMO

Según la información que nos entregó la empresa Emserchía, certificada por oficio, sí hace parte del área aferente de los predios que generan vertimientos a la PETAR I.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, ¿alguien desea preguntar algo sobre este proyecto?

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Natalia.

Honorables Concejales, hace algunos días este proyecto o esta licencia, que veo que fue desistida según lo que nos manifiesta la Administración, tenía licencia, pero en su momento era de seis pisos. Solicitaron una modificación a 11, y en su momento algunos Concejales acá preguntamos, y creo que por eso hago la invitación a los representantes legales de esta constructora.

Entonces, según lo que acaba de manifestar la Administración, quiere decir que volvieron a radicar otra licencia, ya solicitando esos 11 pisos, ¿verdad? Eso es lo que acaban de mencionar. Eso es lo que queda aquí en frente, saliendo, Honorables Concejales, para que nos ubiquemos, ahí, por la carrera 12.

Entonces, si hay alguna inquietud frente a este proyecto, porque creo que vienen representantes de esta constructora. Y si no hay preguntas o inquietudes frente a este proyecto puntual, daría el uso de la palabra a la comunidad que quiera intervenir sobre este proyecto.

Mientras tanto, sí me gustaría, porque es que dentro de lo que han venido manifestando no solamente la Administración, sino también los constructores, tengo entendido que para que pueda otorgarse esa licencia de construcción, debería existir un convenio entre algunos constructores o los que estuvieran con el deseo de obtener la licencia, para que entre ellos puedan hacer un convenio y construir una planta de tratamientos. No sé cómo va eso, si eso está avanzado, si se han reunido, quiénes dijeron que sí, qué proyecto hay para que, en dado caso desde que haya acuerdo entre ellos, de pronto se pueda dar ese licenciamiento. Porque ese es el límite que, ahora mismo, Honorables Concejales, tendrían estas constructoras, dado que hay una sentencia o unos autos que prohíben al municipio entregar licencias de construcción.

Nos declaramos en sesión informal.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se declara la sesión informal, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Hago el llamado al señor Juan Carlos Durán para que haga su intervención.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Andrés Vela.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Gracias, Presidente. Simplemente quisiera pedir que las personas que, por supuesto, van a participar del debate el día de hoy, mediante esta Proposición que fue aprobada por la plenaria del Concejo Municipal, puedan hacer uso adecuado del tiempo, pero además que guarden íntima relación con el asunto del debate. Porque, acá en el Concejo, creo que ustedes son conscientes de que nosotros no le cercenamos el derecho de la palabra a nadie, pero es indiscutiblemente necesario que nos centremos en la discusión del día de hoy.

Presidente, yo escuché que usted acaba de llamar para el tema de INARI, entonces, ojalá las disertaciones que hagan las personas acá sean en torno al proyecto INARI. Presidente, le pido por favor, para no tener que solicitar la moción de orden y, lamentablemente, quitarle el derecho de uso de la palabra a las personas. Gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, Honorable Concejal Andrés. Sí, fui claro respecto a cómo vamos a llevar la dinámica de este debate. Es importante que las personas que vayan a intervenir de la comunidad sepan que estamos tratando el proyecto de INARI. Les damos la bienvenida al señor Juan Carlos Durán para que haga su intervención. Recordarles que tienen un tiempo de 5 minutos para su intervención.

SEÑOR JUAN CARLOS DURÁN MUTIS, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Señor Presidente y señores miembros del Concejo, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Durán Mutis, soy representante legal del conjunto Valle de Luna, que está ahí, precisamente, a espaldas de este proyecto. Valle de Luna son 220 apartamentos. Estamos hablando de una población de aproximadamente 400, más de 600 personas que viven allí. Yo soy vocero de la comunidad, y la comunidad está muy inquieta, muy intranquila con este proyecto que se está desarrollando, porque se conoció inicialmente que el proyecto iba de seis pisos, como está en toda la zona, y se le dijo que no había, o se pensó, que no había ningún inconveniente, que se tenía proyectado precisamente para eso.

Pero después nos enteramos, o la comunidad se entera, que ahora se está solicitando un incremento de 11 pisos, a lo cual la comunidad tiene muchas inquietudes. Si ustedes conocen o han pasado por el espacio donde se va a construir, hay muchas inquietudes. La primera: vías, servicios públicos, acueducto, alcantarillado. Y vemos que ese proyecto, en esa magnitud, va a ser realmente una situación problemática para las personas que residen ahí desde hace más de 10 años.

Ahora bien, queríamos conocer, y se le ha solicitado en algunas reuniones, el estudio de suelos, porque efectivamente sabemos y conocemos, y hay personas de mucho tiempo atrás que saben que esos suelos, a una profundidad, son muy húmedos y eso era un humedal. No nos han dado ese proyecto. Entonces, la comunidad realmente está muy en contra porque, adicional a eso, montaron primero una publicidad de 6 pisos y, de un momento a otro, aparece la publicidad de 11 pisos. Y la verdad, a nosotros nos gustaría conocer cuál es el motivo de la autorización o por qué se está autorizando. El lugar donde se está construyendo no tiene, y en especial, vías de acceso para toda esa cantidad de apartamentos que se están proyectando.



Queríamos mirar si movilidad también ya tiene el estudio y esa aprobación. Todo el sector, si ustedes conocen Valle de Luna, todos los conjuntos que están alrededor están de 6 pisos. Entonces, no sabemos cuál es el interés o cuál es el motivo por el cual se está solicitando el incremento. Y quisiéramos conocer realmente si están los estudios basados para esa cantidad y esa magnitud de apartamentos que se quiere instalar.

Señor Presidente, esa es la inquietud que tiene la comunidad de Valle de Luna, y sé de varios compañeros de los conjuntos que están alrededor, frente a este proyecto.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Muchas gracias por su intervención, señor Juan Carlos, por acompañarnos en esta sesión. Continuamos con el señor Hernán Tovar.

SEÑOR HERNÁN TOVAR, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Muy buenas tardes para todos. Primero que todo, saludar a la familia de mi esposa ante el caso de ayer, un asesinato muy cruel de un sobrino de ella en el Campincito. Algo muy cruel que está pasando en el municipio.

Señor Presidente, con tristeza noto que las veces que he intervenido en este Recinto no es de su agrado. Le solicito que, con todo respeto, que me merece, me apoye en mi lucha de lo que estoy pidiendo. Yo estoy pidiendo algo que es mío, que me lo quitaron, y con todo respeto se lo pido. Yo veo aquí que están hablando de todos los permisos que piden las constructoras para hacer sus proyectos. Y a mí, una constructora Exalta... Esta pregunta se la quiero hacer al IDUVI, Director del IDUVI, si me la puede contestar, por favor.

En el 2021, firmo una escritura de IDUVI, la radican a mediados de febrero del 2022 y me declaran espacio público mi predio, que yo había comprado en el 2015 y que venía funcionando mi restaurante allí desde el 2010. Compré el predio legalmente y hacen esta figura. Entonces, no he podido entender cómo hicieron esa figura cuando yo estoy pidiendo que se haga justicia, que se investigue.

La constructora sigue trabajando cuando todo se ha presentado, la documentación de que el lote es mío, y no entiendo qué pasa. No han ido a hacer una revisión, nadie dice nada, nadie se pronuncia. Por favor, quisiera escuchar algo del IDUVI sobre ese tema, que yo creo que él lo tiene claro, porque yo, el 9 de febrero, cuando se montó esta Administración, fui a hablar con él y le comenté el caso. Él me dijo que eso estaba bien recibido, cuando no es así. Entonces, es muy cruel lo que me está pasando a mí, y no me cansaré de venir acá a pedir que me están robando.

Eduardo Espinoza, Director del IDUVI, de la Administración pasada con la doctora Erika de la Inspección Sexta, hicieron una... no sé cómo explicarlo, unos documentos mal hechos y una diligencia mal hecha. He estado siempre recalcando eso, y la Administración no se pronuncia ante ese tema. Dice que todo está bien, cuando no es así. Tengo todas las pruebas para mostrarlas, las he mostrado ante los medios y no sé qué es lo que vamos a hacer o a dónde vamos a llegar con este tema, pero no me cansaré de venir acá a exponer mi caso.

Muchas gracias.

 Concejo de Chía	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
	PROCESOS TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO Y CONTROL POLÍTICO		
	FORMATO DE ACTA DE SESIÓN PLENARIA		
	VERSIÓN: 01	FECHA: 09/05/2025	Página 12 de 70

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, señor Tovar. Continuamos con el señor Augusto. Señor Augusto Martínez, tiene el uso de la palabra.

SEÑOR AUGUSTO MARTÍNEZ, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Señores Concejales, buenas tardes, a los Directores de planeación. Yo soy propietario aquí, en el 20 de julio. Nos han estado perjudicando con esa edificación que se está haciendo. Ustedes no han entregado los planos de esa constructora. Ya les hemos hecho varios avisos, pero no lo han entregado. Hacer 590 apartamentos en una hectárea de tierra, eso no es correcto. Además, en ese lote hay mucha agua. A seis metros sale una gran cantidad de agua para el municipio de Chía, hace 120 años. No sé por qué dan esas licencias sin contar con los vecinos, con los del municipio, con todos los residentes. Los apartamentos, día a día, se están desvalorizando, y no nos dan respuesta. Ya dos veces han rechazado la licencia. ¿Por qué se va a dar para seis pisos? Los señores del IDUVI, necesitamos que nos aclaren eso porque, si dos veces no cumplen, yo estuve leyendo bien los documentos y no cumplen con todos los proyectos para que se haga esa construcción. Le solicitamos que no se autorice para 11 pisos, que se tenga en cuenta todo eso y, por favor, nos contesten todo lo que les hemos mandado directamente a ustedes.

Gracias, muy amables.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, señor Augusto. De esta manera, finalizamos la participación de la ciudadanía.

Señor Luis Enrique, si va a intervenir, que sea sobre el tema de INARI porque estamos por proyectos y les pido el favor que acatemos el orden, o si no, no vamos a terminar. Pensé que se podía hacer de esta manera, pero veo que se nos está saliendo de las manos la sesión y no lo voy a permitir como Presidente. Entonces, señor Luis, si va a dirigirse frente a este proyecto puntual, haga las preguntas, o de lo contrario, cuando desee intervenir más adelante, porque más adelante hay otros temas para intervenir.

Tiene el uso de la palabra.

SEÑOR LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Sí, señor Presidente, muy buenas tardes para ustedes. Les habla Luis Enrique Martínez, la primera autoridad del periodismo en Cundinamarca y próximamente en el país.

La situación compleja del POT actual, adoptado en el 2016, ha sido objeto de críticas por sus irregularidades en el trámite. La situación actual está desactualizada. Tiene 24 años generando problemas de ordenamiento territorial y de condiciones socioeconómicas. Ustedes saben a qué me refiero, no necesito decirlas: Catastro, etcétera, irregularidades desde el proceso de formulación y

adopción que ha sido objeto de demandas. Han existido mesas de participación ciudadana, pero ¿para qué? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué han existido esas mesas de participación?

El marco legal, en ausencia de un nuevo POT, está vigente el anterior, según la ley 388 de 1997. En resumen, el POT está en revisión debido a la antigüedad e irregularidades, mientras las mesas de participación ciudadana... Bien, señores, entre estas irregularidades, el volteo de tierras, arriesgando la protección alimentaria de mi comunidad, a la que defiendo con mucho honor. He dicho.

Gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted por su intervención, don Luis. De esta manera, finalizamos la participación para el tema de la licencia de INARI. No sé si hay más inquietudes, Honorables Concejales, sobre este proyecto en particular, o si no, daríamos el uso de la palabra a la Administración y luego a los invitados, las personas que hacen parte de esta construcción.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias. Si bien es cierto, hace un momento el arquitecto Fredy Rodríguez, Director de Urbanismo del municipio de la Secretaría de Planeación, hizo un bosquejo general del proyecto INARI. Yo quisiera ampliarlo un poco más, previo a la respuesta de la Administración, y como referente para los asistentes, para los que nos siguen en redes sociales, y además para los miembros de la Corporación Concejo Municipal de Chía.

El sector del 20 de julio, como ya lo mencionamos hace un momento, es aferente a la PETAR I. El sector del 20 de julio tiene un alcantarillado absolutamente reducido, Presidente. En épocas de invierno, sobre la calle 12, normalmente se hacen unos ríos completos desde la calle primera hasta el sector de Ofichía, tal vez desde la calle segunda hasta Ofichía.

Adicionalmente, es importante advertir que el perfil vial de la calle 12 es de 13.50 metros. Si se piensa en que los 598 apartamentos que se tienen licenciados para la torre de seis pisos y como se pretendía, no sé, porque hasta hoy me entero que hay una nueva licencia radicada se va a subir, por lo menos en la que se dio por desistida, a 646 unidades privadas en los 11 pisos, el número se incrementaría, pero igual sigue siendo un número realmente importante.

Si tenemos en cuenta lo que acabo de plantear, uno, el vertimiento de aguas servidas y el tema de aguas lluvias, y sumado al perfil vial, que podrían hacerle

una zona de desaceleración dentro del lote, si es que eventualmente la tienen planteada (desconozco los diseños que le presentaron), está el impacto de los vehículos de 646 unidades privadas. Esto sumado al impacto visual y de luz para los conjuntos que están al lado. Como lo decía hace un momento la persona de la comunidad que estuvo actuando, don Augusto, no van a volver a ver la luz, ni en la mañana ni en la tarde.

Está el proyecto del 20 de julio, Las Margaritas, que además es una junta de acción comunal del municipio, que son casas de dos pisos y altillo. El de Remanso es un conjunto de casas de dos pisos. Si bien es cierto, Valle de Luna, frente a ese lote que se denominaba San Miguel, tiene las torres 3, 4, 5 y 6, que miran hacia allá. Son torres de cinco pisos que podrían llegar a tener una edificación al frente de 11 pisos. En cualquiera de los casos, y esto también está relacionado con el otro proyecto que hizo Amarilo en su momento (me olvidó en este momento el nombre), con una torre de 11 pisos, la afectación es trascendental, no solo en la calidad de vida de los residentes, sino también en el impacto patrimonial respecto de la valorización, el justo precio de esos bienes.

Yo quisiera, aunque en el cuestionario está, de todas maneras, realmente poder conocer por qué, en algún momento, en la primera licencia (creo que esta ya es el tercer intento que hacen para elevarlo a 11 pisos), hubo cuestionamientos en torno a la disponibilidad de servicios públicos. Entonces, por favor, explíquenlo y recuerden de qué se trató. Eventualmente, me gustaría saber si en esta oportunidad sí se subsanó.

Hay otro tema que planteaba también don Augusto hace un momento para la Secretaría de Medio Ambiente, en torno a poder saber qué ha pasado con la existencia de esos pozos profundos que quedaban en ese lote, y qué proceso se ha seguido para el manejo de ese pasivo ambiental.

Y quisiera, además de agradecer la presencia aquí del ingeniero Carrizosa, poder conocer, ingeniero, el texto de ese auto de abril para poder entender quiénes, qué constructoras sí pueden adelantar proyectos y, condicionado a qué, y dentro de cuál polígono del municipio podrían hacerlo.

Básicamente, Presidente, esas son las observaciones que quiero plantear respecto a este proyecto. Además, me escribe una persona, un residente del sector de Santa Rita, y me pide el favor, arquitecto Fredy, de preguntarle por el proyecto de la valla amarilla que acaban de poner en el lote donde está ubicado actualmente el Concejo Municipal. Si corresponde a la misma realidad del Lote San Miguel de INARI. Y, ¿cuál sería el estado de ese licenciamiento? Aunque no tiene que ver con INARI, digamos que también, según se puede percibir ahí en la valla o leer, también es para torres de 11 pisos.

Muchas gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, Honorable, ¿alguien desea intervenir? No hay más intervenciones. Daría el uso de la palabra a la Administración para que dé respuesta y, luego, si hay personas representando a esta constructora, puedan también hacer su intervención, ya que también fueron invitados a esta sesión. La Administración Municipal tiene el uso de la palabra.

SEÑOR FREDDY ANDRÉS RODRÍGUEZ CORTÉS, DIRECTOR DE URBANISMO

Bueno, respecto al convenio, me informan que se encuentra en contratación la revisión de la información presentada por las constructoras para la revisión y finalmente firma del convenio macro entre los constructores que estaban dentro de la medida cautelar y el municipio de Chía.

Entonces, esa es la información que tenemos. Digamos que no tengo mayor información; eso es lo que me dan desde la oficina de contratación. Recordarles que está en trámite una licencia de modificación, perdón, modificación de licencia vigente. Cualquier ciudadano, cualquiera que sea, puede dentro de la vigencia de una licencia de urbanización vigente, presentar cuántas modificaciones considere en el marco de la normatividad vigente en la cual se otorgó la licencia original o primigenia. Es decir, que la modificación, estando vigente y ejerciendo esas facultades de que está en firme, no se ha puesto en duda su legalidad y demás. El solicitante, aunque ya se haya desistido (quiero aclarar que no está negada, sino desistida), puede solicitar nuevamente la radicación de su modificación vigente en el marco de las normas urbanísticas que dieron vida a la licencia inicial.

En cuanto a vías, el proyecto presenta concepto de reserva vial, que inclusive es el mismo del 2023, en el marco del decreto 32 del 2015, porque en esa fecha el tan mencionado de 369 aún no estaba en vigencia, ya que este estuvo vigente desde el 29 de diciembre del 2023, es decir, 6 meses después.

En cuanto a servicios públicos, como le digo, el proyecto inicial presentó una disponibilidad de servicios públicos. Esa disponibilidad no tenía el sello de salida de la empresa de Emserchía. En su momento se le solicitó a la empresa que certificara y la empresa, mediante comunicado, indicó que no contaban con registro de salida de la disponibilidad mencionada. En el presente trámite, llevamos realmente muy pocos días de revisión. No tengo conocimiento si existe una disponibilidad nueva otorgada por parte de la empresa. Ya lo revisamos con el Gerente.

En cuanto al estudio de suelos, el señor dice que nunca se le ha solicitado, o sea, que no se le ha entregado de parte de esta Dirección la información del proyecto. Me gustaría saber si existe alguna solicitud formal, alguna radicación, para poder hacer el seguimiento de la petición del ciudadano con el fin de determinar qué pasó con la respuesta de él, porque ha sido un proyecto que ha tenido la diferente consulta de muchos ciudadanos y hemos sido totalmente transparentes en la información del mismo. Cualquier persona que haya querido revisar el proyecto, así mismo se le ha entregado la información.

Entonces, si existe alguna petición formal o si en algún momento no se le entregó la información, el proyecto siempre ha estado a consulta y, en este momento, es un proyecto que cualquier persona interesada o tercero colindante Directamente puede ir y consultarlo. Entonces, la invitación es que, si tienen alguna información o si quieren saber algo a detalle, con mucho gusto estamos prestos a suministrar la información.

En cuanto al tema de la altura, yo quiero ser muy claro en esta situación. Ustedes mismos lo pueden ver en el escenario normativo del municipio y físico del municipio: construcciones de 7, 8, 10, 11, 12, 13 pisos. Se dieron en virtud no solamente del Decreto 803 del 2019, porque de pronto malentendieron la situación y creen que, en virtud de este decreto, se habilitaron las alturas en Chía. No es cierto. Si ustedes miran el tema del articulado del acuerdo 17, alturas en la parte urbana y en lo que propiamente se dispone dentro de área residencial urbana y

área de uso múltiple (artículos 95, 96 y 97), no limita el número de pisos, aplicando una figura de compensación.

Que consiste en reducir la ocupación, aumentar aislamientos y podrá contener un piso adicional por cada situación que se dé. Y el marco de los pisos está dado en el perfil vial, que arranca de tres pisos como base en vías B5 y en vías B4, B3, B2 o B1, con una altura de cuatro pisos. La compensación está desde el Plan de Ordenamiento Territorial.

El Decreto 803 no fue el que habilitó mayor altura. Adicionalmente, el Decreto 803 establece el desarrollo de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario en el municipio de Chía. Este decreto era modificatorio del Decreto 61 del 2014, que nació en virtud del Decreto Nacional 075 del 2013, que le ordenaba al gobierno nacional y a los municipios reglamentar su vivienda de interés social y prioritaria en los territorios.

Entonces, a raíz de una obligación de orden nacional, salen los decretos reglamentarios: el Decreto 61 del 2014 y el decreto que, inclusive, dio vida a lo que hoy conocemos como Saucedal, un proyecto del municipio de Chía. El Decreto 803 modifica parcialmente el Decreto 61.

En cuanto al tema de pozos, en su momento el Concejal Pablo, en su informe, indicó que existían unos humedales o un cuerpo de agua. La Secretaría de Medio Ambiente, en su momento, hizo visita y no encontró los pozos mencionados. Sin embargo, aclaró que el aprovechamiento de aguas profundas no es competencia de la Administración, sino de la CAR.

Si existen esos pozos profundos, la CAR es la que tiene que establecer si puede haber aprovechamiento de esos recursos naturales o no por parte del titular o el ciudadano.

En cuanto al proyecto del Mohán, hubo una solicitud de licencia de urbanización y digo hubo porque dentro del trámite no se presentó por parte del desarrollador la valla con información a terceros y el decreto nacional 1077 del 2015 claramente establece que, si no se presenta esa valla en la oficina de urbanismo dentro los cinco días hábiles, el proyecto se entenderá desistido y así fue, ya existe resolución notificada al desarrollador indicándole que el proyecto se encuentra desistido.

No sé si hay alguna otra observación o aclaración que el honorable concejo quiera que profundice o aclare.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Yo hice una pregunta sobre el tema del convenio que se iba a hacer o se venía trabajando con los constructores para el tema de la PTAR, ya que ustedes en su explicación dijeron que no se podría dar nuevas licencias si no existe esa PTAR.

SEÑOR FREDDY ANDRÉS RODRÍGUEZ CORTÉS, DIRECTOR DE URBANISMO

Honorable concejal, mediante el auto de la magistrada de abril de 2024, le ordenó al municipio de Chía, a la dirección de urbanismo no entregar a proyectos de grandes desarrollos de vivienda de las zonas aferentes a PETAR 1, este proyecto como el del Mohán, donde estamos ubicados, según la información que nos presentó en su momento la empresa EMSERCHIA, genera vertimientos, es un área

aferente a lo que hoy conocemos como la PTAR 1 o la laguna de oxidación que queda al respaldo de Jumbo. Y en cuanto al convenio, según información que me entregaron informal desde contratación, se encuentra en revisión de la información que tenían que presentar los constructores para la celebración del mismo, que es el convenio macro de la PTAR 1.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables concejales ¿Alguien más tiene alguna intervención?
Dar la bienvenida a nuestro personero, doctor Daniel por acompañarnos en esta importante sesión de la administración.

¿Alguien más desea intervenir?
Doctor Jaime, director del IDUVI, tiene el uso la palabra.

SEÑOR JAIME EDUARDO MUÑOZ VERA, GERENTE IDUVI

Presidente, Buenas tardes. Buenas tardes para la honorable mesa directiva, los honorables concejales y la ciudadanía que se encuentra en el recinto y que nos ve por las redes sociales.

Presidente, teniendo en cuenta que el control político hace referencia a estos dos proyectos, sin embargo, por la inquietud del señor Hernando Barco respecto al proyecto Exalta, le voy a hacer una precisión, contestarle que efectivamente, como él lo dice, en la vigencia 2021 el instituto recibió un área de sesión a título gratuito como corresponde que fue entregada por un desarrollador y que ya por los argumentos que el señor ha expuesto y que son de público conocimiento, esta se encuentra cursando un proceso policivo, adicional a eso se está resolviendo un recurso que fue interpuesto por la apoderada del señor Hernán Tobar y que este no es el escenario para venir a pronunciarnos respecto de lo que allí está pasando.

Estamos a la espera de que esa recusación se resuelva y estaremos muy atentos por parte del instituto para poder informar lo que ha pasado con este proceso. Gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, doctor Jaime, concejal Edgar Salgado tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA

Gracias, presidente por el uso de la palabra.

Buenas tardes para usted, su mesa directiva, los compañeros concejales, funcionarios de la administración, personas que hoy nos acompañan en las barras.

Yo quisiera preguntarle doctor Iván, gerente de EMSERCHIA, si hay en curso alguna disponibilidad de servicios para este proyecto. También el tema de red de alcantarillado ¿Qué pulgada de alcantarillado tenemos en ese sector? ¿Qué pulgada de red de acueducto? Sobre el tema de la PTAR ¿Ya hay algún trazado? ¿Cómo está este proyecto? ¿Tiene que cumplir con este lineamiento? Esas son mis preguntas, señor Presidente, muchas gracias por el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

¿Hay más inquietudes de parte de los concejales? Si no daríamos el uso de la palabra a la administración para que conteste esta pregunta y daríamos el uso de la palabra a nuestros invitados, a los que desean intervenir en este proyecto. Vamos a dar el uso de la palabra entonces a los invitados que vienen de parte de esta constructora, si desean intervenir lo puedan hacer desde el atril. Doctor Luis Felipe Henao, tiene el uso de la palabra.

SEÑOR LUIS FELIPE HENAO, REPRESENTANTE CONSTRUCTORA CONINSA

Muy buenas tardes. es un honor estar acá en el honorable Concejo de Chía, señor Presidente Edwin Fuentes, muchas gracias por el uso de la palabra. Señor vicepresidente Andrés Vela, señor concejal que me cito Pablo Castro, señor, señoras concejales y señores concejales, muchas gracias por la invitación, a la comunidad que nos está acompañando.

Vengo en representación de la constructora Coninsa, que es una constructora que tiene muchas décadas en el mercado, que es una constructora seria, que tiene un muy buen nombre y una gran reputación, no estamos hablando de cualquier constructor, estamos hablando de un constructor que además tiene una responsabilidad social totalmente comprobada.

El proyecto INARI, como usted lo estaba diciendo, señor Presidente, y como lo está diciendo la comunidad y el concejal Pablo, está íntegramente dentro del perímetro urbano del municipio de Chía y eso es muy importante, lo tenemos al lado.

Frente a las preguntas de los señores de la comunidad y sobre las preguntas del concejal Pablo y también frente a lo que ha expuesto la administración, especialmente el doctor Freddy y es que está ubicado en la zona suroccidental sobre la calle 12. Este hecho es determinante porque cuando uno analiza jurídicamente, arquitecto Freddy, la medida cautelar adoptada por la magistrada Nely Yolanda Villamizar, que ya salió del cargo por pensión, en el marco de la acción popular de Río Bogotá, ese auto expresamente señala que se impide los desarrollos urbanísticos en áreas ubicadas fuera del perímetro urbano y eso es muy importante, este proyecto está dentro del perímetro urbano y dentro y fuera del área del perímetro de servicios públicos, donde podrían generarse afectaciones ambientales y sociales significativas sobre los bienes colectivos.

Lo dice expresamente la decisión de la exministra que además ha sacado alrededor de tres autos expresos sobre el municipio de Chía. Yo le puedo decir uno que salió en noviembre del 2023 y el último específico sobre el municipio de Chía, donde hace este pronunciamiento, salió en marzo de este año. Yo les voy a hacer allegar esos dos pronunciamientos, pero nosotros no queremos generar una controversia jurídica, si es necesario, señor concejal Pablo Andrés, nosotros podemos solicitar de una forma transparente con el Concejo la aclaración también al despacho o al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca para que además la administración pueda tener toda la tranquilidad, porque acá lo que necesitamos es que todas las reglas jurídicas y todas las decisiones estén claras, empezando por una decisión que es muy importante y es que el proyecto INARI no se localiza precisamente donde señala la señora magistrada, no está en una zona de expansión ni está en suelo rural, por lo cual no es objeto de prohibición y no tiene ninguna restricción impuesta por la medida cautelar en cuestión.

Frente al cumplimiento de los requisitos técnicos, que también son fundamentales, el señor arquitecto Freddy lo explicó muy bien, uno puede desistir cuántas veces quiera, según el decreto 1077, siempre y cuando esté en el periodo de la licencia, para volverla y volverla a presentar para solicitar las modificaciones. Así lo señala expresamente el decreto 1077, yo sí tengo un poquito de conocimiento porque ese decreto 1077 se expidió cuando yo era ministro y yo fui el que lo expedí, yo lo conozco muy bien, se puede presentar cuántas veces sean necesarias siempre y cuanto esté en el requisito de la ley. Entonces, el proyecto cuenta con una licencia urbanística expedida con fundamento en un decreto que hoy está vigente y como lo explicó muy bien el arquitecto, es el decreto 803 que no permitió que Chía tuviera una libertad de altura, sino que dijo cuál era el límite y cómo se podían compensar esas alturas y bajo ese decreto nos estamos moviendo, igual que con el decreto 1077 y esa norma vigente al momento de su expedición y la modificación actualmente en el trámite bajo al amparo de dicha norma. O sea, nosotros no estamos modificando nada de lo que ya esté totalmente prohibido, nos movemos bajo el marco de acción del plan de ordenamiento territorial, bajo el marco del decreto 803 y bajo el decreto vigente que es el decreto 1077. Y algo que también manifestó el arquitecto Fredy en su intervención frente a un cuestionamiento válido del señor concejal Pablo y es ¿Tiene o no tiene en este momento disponibilidad de servicios públicos? Existía una duda como lo explicó la administración, pero la misma administración este año, el 24 de abril del 2025, volvió a ratificar la disponibilidad de servicios públicos. O sea, nosotros estamos de acuerdo a la ley presentando cada uno de los documentos. Asimismo, esa presentación de servicios públicos domiciliarios cuenta con ese concepto favorable de EMSERCHIA del 24 de abril de este año, incluyendo las etapas futuras del proyecto con infraestructura técnica que contempla medidas de mitigación para evitar afectaciones sobre redes existentes, que era lo que preguntaba un señor concejal de cómo está el tema de los diámetros de agua, si se está mirando o no se está mirando y se está trabajando en tener colectores independientes de aguas grises, amortiguación del 70% De aguas lluvias antes de la conexión externa, y como voy a mostrar un poquito más adelante, esto antes por el contrario, va a buscar una modificación o una mejor calidad de vida del sector.

Frente al tema jurídico, señores concejales, para que ustedes vean que acá estamos cumpliendo más allá de lo que nos corresponde, porque la empresa es una empresa que además tiene, como les decía, un nombre que cuidar. La modificación de la licencia que está en trámite cuenta con un índice de construcción, y esto es muy importante, señora concejala del 0.16% y un índice de ocupación del 0.25% hay que tener en cuenta que el límite máximo que da ese decreto, el decreto 803 que está vigente, es 0.5% o sea, la densidad es mucho más grande, la que da el decreto, lo que evidencia es que acá no se está traspasando, ni siquiera se está llegando al límite de la autorización normativa, estamos en la mitad de la autorización normativa y la modificación es muy importante porque la modificación trae unos beneficios ya que la administración ha sido supremamente exigente. Este proyecto incorpora casi 3.000 m² de sesión tipo A que es un parque y zonas de sesión tipo B que alcanzan un 261% más del mínimo requerido por decreto es decir, tenemos la mitad de la edificación que nos permite el decreto, pero tenemos 261% más en el cumplimiento, por ejemplo, de las obligaciones de la sesión tiempo B para poder construir este parque, más del mínimo requerido para áreas verdes y recreativas, incluyendo senderos peatonales, plazoletas y ciclistas, un equipamiento comunal de casi 5.500 m², lo que equivale a más del doble del estándar normativo y se prevé una mejora, que esto es una pregunta fundamental de lo que ustedes hacían y que el señor presidente hizo varias veces mención, se prevé una mejora integral de las redes de acueducto y alcantarillado, ya que se contemplan obras adicionales en las instalaciones internas con el fin de mitigar el impacto a las redes

del proyecto. También, como lo explicó el señor concejal en una de las preguntas que le hacía la administración, se está mirando todo el acceso vial y está previsto por la calle 12 con una sesión vial incluida de 56 m².

Frente al tema de acciones y afectaciones a bienes colectivos...

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Les pido el favor a las personas que se encuentran en las barras que guardemos silencio. Dejemos que el representante de esta constructora termine su intervención, por favor.

SEÑOR LUIS FELIPE HENAO, REPRESENTANTE CONSTRUCTORA CONINSA

No, yo entiendo y entiendo la comunidad, por eso cuando uno de los manifestantes de la comunidad se me acercó, yo le dije, "Estamos dispuestos a trabajar porque lo más importante es el diálogo social y si algo necesita un proyecto en este momento es licencia social" nosotros podemos tener en este momento todas las licencias expedidas en forma regular, como ya tenemos una licencia vigente, como ya tenemos una modificación que se está tramitando, como tenemos una viabilidad de servicios públicos en debida forma, pero sin lugar a dudas uno de los temas más importantes es también la licencia social.

Señor presidente, vicepresidente, concejales y concejales, nosotros sí estamos dispuestos a trabajar de la mano de la comunidad y mirar, por ejemplo, dónde se va a hacer, en el trabajo que hemos hecho con la Secretaría de Planeación del municipio, cómo se está desarrollando todo el plan vial, cómo se están sacando todos los permisos, cómo se va a impactar toda la red de servicios públicos, cómo se va a impactar todo el equipamiento que se está que se está proponiendo, de dónde van a salir esos 5.800 m de espacio público adicional, existe el inventario de pozos que lo da la CAR, como lo dijo la administración y hoy en ese lote no está inventariado ningún pozo de agua profunda, no está dentro del inventario de humedales, tampoco está inventariado un humedal en esta zona y si la comunidad necesita ver, como lo dijo el señor secretario, en un momento determinado, cuáles son los estudios que se están haciendo de suelos, cuáles son los apiques que se están haciendo y cuáles son las medidas que se están determinando, estamos listos, no estamos ante una constructora que nació ayer, estamos con una constructora que tiene más de cinco décadas y que ha hecho tal vez las obras civiles más importantes del país, no solamente ha hecho esta obra, no solamente construye vivienda, construye obras civiles muy importantes.

En resumen, nosotros estamos listos y estamos prestos a seguir generando espacios de socialización y participación ciudadana, cuyas actas están disponibles y queremos seguir trabajando con la comunidad. Además, el desarrollador ha demostrado una voluntad de cumplimiento futuro. Estamos trabajando con la administración, vamos a ritmo y con los pasos que la administración nos ha solicitado, nos ha solicitado unas aclaraciones por parte por ejemplo frente estos temas, las vamos a hacer si es necesario la aclaración ante la señora magistrada la vamos a hacer, nosotros estamos listos además para trabajar con cada uno de todos estos procesos con un tema que decían sobre la notificación, este proyecto cuando se buscó está certificado dentro del expediente que fue notificado por edicto cumpliendo con el decreto 1077 y como decía la comunidad, con razón dónde lo van a hacer, hemos trabajado con la administración toda una gestión formal del plan de manejo de tránsito, el cumplimiento de las cargas urbanistas tales como

sesiones tipo A y tipo B para mejorar todo el proceso y un tema muy importante, el componente VIP esa carga se la pagaremos a la administración para que la administración la pueda utilizar como ella a bien tenga en proyectos ojalá de vivienda de interés social.

En conclusión, nosotros estamos dentro de los requisitos de la medida cautelar de la señora magistrada, estamos dentro de los requisitos del Plan de ordenamiento territorial, dentro del decreto 803, dentro del decreto 1077 y estamos listos para trabajar con la comunidad, para mostrarle e informarle cuando ella lo requiera por qué estamos trabajando en mejorar todo el tema de servicios públicos en movilidad y equipamiento urbano. Muchas gracias, señor presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, doctor Luis Felipe. Concejal Pablo tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias. Es que con motivo de la exposición que hace el doctor Luis Felipe Henao, yo quiero hacer dos preguntas puntuales. Una es que nuestro acuerdo 17 y el acuerdo 100 que está suspendido, habla sobre la obligatoriedad de tener PTARS en proyectos que tengan más de determinado número de unidades, entonces si este predio, este proyecto que va a ser de 642, su proyecto va a tener necesariamente que cumplir con esa PTAR propia.

Y segundo, y esto es una consideración respetuosa, pero es un tema de criterio lo del edicto de la notificación. Yo también llevo años dedicándome al tema del urbanismo asesorando constructoras, pero resulta un poco contradictorio, cuando dicen, "No, nuestro sentido es social y queremos concertar, pero notifico por edicto" No es tan difícil tomar quizás a los 40 predios aferentes a lo que ustedes pretenden desarrollar y notificarlos, eso sería una manera de verdad de tener una concertación para que se puedan hacer parte dentro del proceso pero tratar de decir que estamos concertando... pero nos basamos en una norma absolutamente vetusta como es la publicación en una prensa que nadie lea, ¿Quién lee un edicto en prensa, doctor Vela? ¿Usted que es procesalista? ¿O quién va a escuchar a las 12 de la noche Radio Cachaca a ver si de pronto hay un edicto en curso? Entonces es una respetuosa sugerencia para que la comunidad se pueda hacer parte y también pueda defender sus derechos dentro del trámite urbanístico de licenciamiento, era eso presidente para el doctor Henao y la anterior para el arquitecto Fredy en torno de la PETAR, que además ya que está aquí el ingeniero Carrizosa para que sepa que eso está dentro del ordenamiento urbanístico del municipio desde el año 2000, la PTAR propia, pero es algo que no se ha venido cumpliendo desde el año 2000 con el POT en la materia la PTAR propias cuando son proyectos que resultan con más de cinco unidades privadas. Muchas gracias, presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted concejal Pablo, haría el llamado al señor Pablo Carrizosa si desea intervenir lo puede hacer. Muchas gracias por atender nuestra invitación a este debate de control político.

SEÑOR PABLO CARRIZOSA, REPRESENTANTE LEGAL ONG ASURÍO

Buenas tardes a todos honorables concejales. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a los que nos acompañan hoy en las barras, los invitados, a los constructores, muy buenas tardes a la administración.

Bueno decir que recibí la invitación de ustedes y vine a cumplirla, lamentablemente no decía el tema que se iba a tratar exactamente y ahí, doctor Pablo, que no le tengo exactamente los autos que usted está pidiendo para leérseles textualmente, pero que por supuesto se los podemos hacer llegar.

Lo que vamos a hablar pues es producto del trabajo que nosotros hemos venido haciendo a lo largo de varios años. Mi nombre es Pablo Carrizosa, soy el representante legal de una ONG que se llama ASURÍO, Asociación de Usuarios del Río Bogotá, que hace verificación a la sentencia del Río Bogotá. El municipio de Chía me fue asignado por la honorable magistrada Yolanda Villamizar, en el año 2021, si bien yo creo que tenemos que hablar un poquito de la razón por la qué se da toda esta problemática en torno a la sentencia Río Bogotá.

La sentencia Río Bogotá, para las barras que de golpe no la han oído mencionar es del año 2014. Es un fallo de segunda instancia del Consejo de Estado que ordena al Estado colombiano descontaminar el río Bogotá y sus afluentes. Es la orden principal y más importante de la sentencia, porque tiene más de 100 órdenes, más de 1.600 folios, más de 70 condenados y es descontaminar el río Bogotá y sus afluentes, llevamos más de 10 años tratando de hacerlo, se han hecho algunos logros importantes, todavía nos falta muchísimo, pero digamos que uno de los temas que se encontró muy importante es el tema de la construcción, no solamente la construcción legal, sino también la construcción ilegal y lo que se estaba viendo es que se estaban expidiendo licencias de construcción o licencias urbanísticas sin tener en cuenta que hubiese suficiente capacidad de tratamiento de aguas residuales en los municipios.

La orden 457 de la sentencia dice que hay que construir las plantas de tratamiento aguas residuales en los municipios de la cuenca del río Bogotá, pero desafortunadamente la construcción de vivienda va mucho más rápida que lo que puede ir el estado en construir las plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces se encontró entre varios casos emblemáticos, el caso de Madrid - Cundinamarca, el caso de Tocancipá - Cundinamarca, donde se estaban entregando, y voy a hablar concretamente de Tocancipá, licencias para construir 15.000 viviendas que equivalen mal contados a 45.000 personas y el municipio de Tocancipá hoy tiene 45.000 personas en su casco urbano, más las 45,000 que llegan a ocupar estas viviendas que ya están todas construidas, sin tener en cuenta el tratamiento aguas residuales, por esa razón, la magistrada para el caso de Tocancipá paró la construcción porque no solamente no había tratamiento aguas residuales en el sector de Verganzo, donde había varios planes parciales, sino tampoco había agua y las licencias fueron entregadas o por lo menos la concertación de asuntos ambientales que hizo la CAR con el municipio para los planes parciales tuvo en cuenta cifras que realmente no coincidían con la realidad para la expedición de agua. También nos dimos cuenta o se dio cuenta la magistrada que tampoco había vías, Chía es un ejemplo viviente de lo qué pasa cuando se entregan unidades de vivienda a diestra y siniestra sin tener en cuenta las vías y el trancón es monumental. En ese orden de ideas, la magistrada sacó un auto el 31 de octubre del año 2019, que acoge a Chía, donde le dice a los alcaldes y a los gerentes de las empresas de servicios públicos que no es posible expedir licencias de urbanismo y de construcción de conjuntos residenciales. Si no se cuenta con los equipamientos, con las zonas comunes, con los planes de maestros

de acueducto, de alcantarillado operando y con las plantas tanto de agua potable como de agua residual operando, en ese orden de ideas, no se pueden expedir licencias de construcción, por ejemplo en Bogotá porque no existe Canoas, por ejemplo solamente en Bogotá, para que ustedes tengan una idea, entre el 1 de noviembre de 2019, fue el día siguiente ese auto, al 31 de enero de 2022, la empresa de acueducto de Bogotá había expedido disponibilidades de servicios públicos para las zonas 3, 4 y 5 de Bogotá que son de la 26 hacia el sur, incluido Soacha, para hacer vivienda para 500.000 personas, Eso es cuatro veces el casco urbano de Chía que hoy conocemos, de ahí que la magistrada sacó un auto donde obliga a la empresa a exigirle a los desarrolladores que si quieren construir sus conjuntos deben tener unas PTARES portátiles temporales mientras que se hace canoas. Fíjense que el problema no es solamente en Chía, sino es toda la cuenca y la filosofía que se busca en ningún momento es parar la construcción, porque el motor, el dinamismo de la construcción es impresionantemente favorable, sino decirles a los constructores que hagan las cosas bien hechas y el ejemplo de Madrid y de Tocancipá son ejemplos de cómo se puede trabajar en conjunto con los constructores, con la administración, con la comunidad, con la CAR, conseguir el agua que hacía falta, hacer las PTARES que faltan, hacer las vías y tener un desarrollo como todos lo estamos queriendo. Esto nos lleva entonces al caso de Chía, aquí tenemos un problema y es que estando la administración anterior generaron un convenio interadministrativo con la CAR para construir la PTAR Chía 1 para actualizarla, optimizarla y hacer una PTAR que realmente entregue las calidades que se requiere, ese convenio existe, pero no hay plata en la CAR para hacerla. Cuando la administración me lo comentó, creo que eso fue, doctor Freddy, más o menos a finales de del año pasado, el alcalde Donoso dijo que tenía el convenio.

Yo le dije que no hay la plata en la CAR y efectivamente, en la reunión de verificación que tuvimos con el director de la CAR el 26 de junio de este año confirma que no hay plata en la CAR para hacerla PTAR Chía 1 y va más allá la magistrada Villamizar opina que el municipio de Chía sí tiene el dinero para construir la PTAR Chía 1, los valores hablan de CIENTO CUARENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$140.000.000.000) de los CUALES TREINTA Y UN MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$31.000.000.000) son unos colectores, pero es una PTAR que nos pondría alrededor de 400 litros por segundo, me corrigen ustedes, por favor y Chía hoy no necesita tratar 400 litros por segundo, Chía realmente lo que tiene que tratar es por lo menos lo que está llegando a la PTAR que son 140 litros por segundo, caudal medio diario y pensar en otra PTAR más adelante en el siguiente cuatrienio por otros 140 litros por segundo y eso nos pondría Chía de aquí a por lo menos 12 años vista y ¿Qué pasa si eso se mira desde ese punto de vista? Que los constructores hablan de una petar de SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$7.500.000.000) mal contados para 27 litros por segundo por segundo, si ustedes dividen los SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$7.500.000.000) entre 27 está dando alrededor de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. en litro por segundo y si yo multiplico por 140 estaríamos hablando de una PTAR que puede estar del orden de CUARENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$40.000.000.000) si la hacen los constructores, si la hace Chía, puede ser un poquito más costosa, pero es difícil llegar realmente a los valores de CAR, CAR está alrededor de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$400.000.000) el litro por segundo, EPC está alrededor de QUINIENTOS MILLONES DE PEOS M/CTE. (\$500.000.000) litro por segundo, perdón, son DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$260.000.000) por litro por segundo la división que estoy yo hablando, luego si los constructores hicieran la PTAR, nosotros podríamos estar contando con por lo menos resuelto el problema de aguas residuales de Chía rápidamente, y de ahí es cuando uno habla que sería muy bueno que se pudiera

trabajar entre constructores, entre la administración y entre la ciudadanía para resolver problemas como el de este tipo. Los constructores desde finales del primer periodo del alcalde Donoso se comprometieron a llegar a una fórmula para poder hacer una PTAR, ya sea en sus predios, como estaba mencionando ahorita el concejal Pablo, o sea una grande en alguna parte que hoy han decidido que es el predio PTAR Chía 1, es la famosa PTAR de 27 litros por segundo, el problema que hemos encontrado es que la administración en cabeza del doctor Donoso dice que no, él no quiere hacer la PTAR, los constructores y está esperando a que la CAR le cumpla con su acuerdo interadministrativo, pero resulta que la CAR no tiene plata porque la CAR tiene que empezar a pagar la PTAR CANOAS, que es casi la mitad de su presupuesto y definitivamente la CAR a partir del año 27 no va a tener un peso para nada y la poca plata que tiene hoy de aquí al año 27 es para hacer cuatro PTARES y Chía no está dentro de esa lista. Entonces, la pregunta que se hacía la administración con razón hace algún tiempo era, ¿Estos 27 litros por segundo es para cuántos constructores? Se gastaron un tiempo y digamos que dejaron el listado de constructores, siempre ha venido un grupo, son los que al sumar la cantidad de viviendas y multiplicar por las fórmulas que tiene el RAS, se puede llegar a 27 litros por segundo y de ahí para adelante la capacidad de la planta se puede ampliar a medida que vayan llegando más constructores, la última reunión que tuvimos con la administración en verificación fue en febrero de este año, todos los constructores llegaron allá, desafortunadamente los dos funcionarios de la administración que estaban recibieron una llamada del alcalde Donoso o de otro doctor Donoso, es el director jurídico, y dijo “se me van de la reunión” se pararon y se fueron entonces, no hemos podido tener reunión que de avance con la administración, situación que esperamos que cambie prontamente, pero para ese entonces los constructores han estado diciendo, “Dígame, ¿cómo hago para montar la planta? que nosotros estamos absolutamente dispuestos ya a construir la planta donde nos digan, como nos digan en los 27 litros por segundo” y si se unen más constructores, pues ampliar la capacidad porque esta planta en teoría debe hacerse de manera modular, en ese orden de ideas, habría que mirar si el proyecto de CONINSA hace parte de ese grupo de constructores, me da la impresión que sí, doctor Fredy, yo creo que los hemos visto en las reuniones de verificación a los de CONISA y digamos que en ese orden de ideas si están dentro del grupo de constructores que construiría la planta 27 litros por segundo, tendrían el tratamiento de sus aguas residuales.

Nos queda el asunto de las vías, que si bien hace parte las zonas de espacio público, pues en las reuniones de verificación que tuvimos con la administración nos han venido mostrando cómo pretenden ampliar la avenida Pradilla y una serie de obras que pretenden desembotellar algo el tema del tráfico acá, pero doctor Pablo, desconozco cómo es esta relación exclusiva en el tema de vías, pero es algo que habría que revisar considerando el tema de vías en Chía ya que es un caos bastante fuerte y la idea es no trabajar para aumentarlo.

Este sería el resumen, decirle al honorable concejo que en este momento no sabemos qué va a pasar con la PTAR Chía 1, si se va a construir o no, definitivamente no va a ser con platas de la CAR y ese acuerdo interadministrativo del que habla el alcalde Donoso, pues el doctor Alfred Ballesteros, director de la CAR pretende no honrarlo porque simplemente no tienen CDP, o sea, no hay disponibilidad presupuestal para poder hacerlo, no pueden cumplir con ese convenio, de golpe invitarlos a que la administración analice otras opciones para poder por lo menos tratar lo que está llegando hoy en día y sumar a lo que van a hacer los constructores con los 27 litros por segundo, que si se hace en 6 meses o en 8 meses una planta de estas, estaríamos hablando que en Chía se resolvería de manera casi que inmediata el problema de tratamiento de aguas residuales y pienso que eso sería sin descuidar el asunto de las vías que es de gran

preocupación en el municipio de Chía y en todos los municipios como Funza, Cota, todos manifiestan siempre el mismo problema. Muchísimas gracias.

No sé si hay alguna pregunta...

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Pablo tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias. Sí, yo quisiera desde ahora que está en el en el atril el ingeniero Pablo Carrizosa plantearle una inquietud y que si es tan amable puede citar al atril al doctor Henao para que de pronto nos pueda dar respuesta a la inquietud que manifesté hace un momento respecto de la notificación por edicto.

Para el ingeniero Pablo Carrizosa es que en alguno de los autos de la magistrada Villamizar habilitó como la única tecnología para la construcción de plantas de tratamiento de agua residual, la de los lodos activados, pero resulta que esa es solamente una de las posibles tecnologías y no necesariamente es la más barata ni la más eficiente en este momento de acuerdo al desarrollo tecnológico en materia de PTARES, Yo no sé si desde su gestión, ingeniero podría de pronto ampliarse esa posibilidad, ese tipo único y exclusivo de tecnología para PTARES y no podrían implementarse otras distintas, en Alemania, por ejemplo, que son absolutamente avanzados en esto, en Israel, hay otras que primero son mucho más eficientes en el tiempo, en su construcción, pero segundo son además más económicas, No sé si se pudiera hacer algo en ese sentido y no restringirlo, Además, son las más pesadas, las más robustas en el tema de construcción convencional, la de los lodos activados. Gracias, presidente.

SEÑOR PABLO CARRIZOSA, REPRESENTANTE LEGAL ONG ASURÍO

Sí, señor, con mucho gusto. Mire, el tema de las tecnologías es una discusión de no acabar, si usted va a Ricaurte – Cundinamarca, yo les puedo decir que quizás Ricaurte es el municipio más avanzado en materia de desarrollo de constructores con PTAR, es decir, allá había un jefe de planeación que estuvo por 12 años, estuvo hasta diciembre del año 23 como jefe de planeación por tres periodos consecutivos y si ustedes van allá van a encontrar que este señor dijo, "Si usted quiere construir no hay problema, pero la vía me la hace así, el andén me lo hace de esta manera, el separador me lo pone así, las luminarias, el CAI, el colegio, si usted me hace eso, yo le entrego a usted la licencia." Tanto así que les negoció a todos los constructores montar un gran colector que recogía las aguas residuales de ellos y los llevaba a la que hoy está ya funcionando después de varios años de estar parada, la PTAR se llama PTAR Río Bogotá, pero mientras entró a funcionar la PTAR Río Bogotá, los constructores montaron sus propias plantas en las obras, todos. Entonces, si usted va doctor Pablo y el que quiera puede ir, usted va a encontrar todas las tecnologías entonces un buen laboratorio para responder esa pregunta es, vaya a Ricaurte y mire lo que hay.

La segunda parte de la pregunta es quizás las discusiones que tuvimos con CAR y tiene que ver con: usted se va a gastar una plata y es una plata grande, los constructores se van a gastar SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$7.500.000.000) para la PTAR de 27 litros por segundo es su plata, usted

lo que tiene que garantizar es que, lo que arme funcione, que en el mundo eso exista, esté probado, no tenga que ir a inventarse nada, entonces, muchas de las respuestas es, yo compro lo que ya funciona, lo que me han mostrado que funciona, que puede ser más barato en la operación esa es la discusión que se está teniendo hoy, precisamente en la reunión con CAR el 26 de junio estaba hablando el director Ballesteros en los municipios pequeños y por pequeños vamos a hablar de un Viotá Cundinamarca que gasta 6 o 7 litros por segundo de agua residuales, es lo que entrega de hacer sistemas lagunares con humedales naturales o fabricados que traten el agua, imagínese llegara a ese nivel, dentro de lo rudimentario pero lo más barato, entonces, es una respuesta que nos podemos quedar aquí discutiéndola, pero que depende de cuánta plata voy a gastar, quién va a poner la plata, si fuera usted o el doctor Montaña, que es el que tiene que responder a los entes de control, que le digan, "¿Por qué no hay zona de lodos activados que está más que probada en el mundo y se metió a hacer una cosa de Alemania que es supremamente buenísima, pero no funciona." Entonces usted tiene que pesar, sopesar todo eso y sobre todo el costo de operación, en el caso de Chía, Chía es un municipio de los más grandes que tiene en este momento, yo diría que es después de Soacha, el más grande en materia de población, yo no pensaría que el costo de operación, que aunque es un tema a considerar y de eso nos podrá hablar el doctor Montaña, pues sea un tema complicado de pensarlo respecto de un Viotá que para ellos una planta los activados y les puede valer mucha plata, pienso que doctor hay muchas alternativas, pero depende de una decisión de quién va a poner la plata, qué ente de control va a venir a mirarlo y qué tanto riesgo quiere usted correr en eso doctor.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Muchas gracias al señor Pablo Carrizosa por acompañarnos. Gracias por atender nuestra invitación. Damos la palabra nuevamente al doctor Luis Felipe Henao.

SEÑOR LUIS FELIPE HENAO, REPRESENTANTE CONSTRUCTORA CONINSA

Señor concejal Andrés Castro, primero, con todo el respeto, no es una norma desueta, ni es una norma vieja, ni es una norma que está en desuso.

Frente al edicto, es una norma que está actualmente vigente y que hace parte del decreto 1077 y es el artículo 2.2.6.1.2.2.1 citación a vecinos, donde dice claramente que se insertará un aviso en la publicación para que tal efecto tuviere la entidad o en un periódico de amplia circulación local o nacional. En publicación se incluirá la información indicada para las partes en las citaciones. Aquellos municipios que esto no fuere posible se darán por un medio masivo de radiodifusión local. Entonces primero no es un medio desueto, es una norma relativamente joven porque nada más tiene 8 años. Dos, frente al tema, que es lo que a mí me parece más relevante de su intervención, es por qué no se hace y por qué no se cita la comunidad, se viene haciendo, hace un par de meses se llevaron a cabo espacios de socialización en los cuales se presentó el proyecto los residentes y representantes de los condominios del sector, de estos encuentros connotados con las respectivas actas de vecindad que evidencian la participación y desarrollo de dichas reuniones. O sea, si hemos venido con ese proceso y vuelvo a reiterar porque además varias personas de la comunidad manifestaron algunas dudas que son válidas y además a lo mejor no se dan cuenta porque no están sentadas en planeación, que es lo que nosotros hemos avanzado del tema de las sesiones tipo A, frente al tema de las sesiones tipo B, cuando se dio el tema del edicto, primero no era una obligación del constructor, nosotros pedimos la notificación, eso es algo que hacen en el año 2023, entonces, primero el tema de está en cabeza del

constructor, estaba en cabeza la administración, la administración lo intentó y después recurrió al edicto y el edicto es válido de acuerdo al decreto 1077. Dos, eso no es óbice para que la administración y la actual administración nos dijera, "Hagan un proceso de socialización." y se viene haciendo un proceso de socialización donde están las actas y las podemos hacer llegar a su señoría, además con el recibo de vecindad para que se pueda georreferenciar dónde se hizo esa socialización y estamos prestos para hacerlo y como lo dijo el doctor Carrizosa nosotros y estuvo muy cerquita de los autos que yo cité por las fechas, que son los autos de Chía, esas aclaraciones ya fueron dadas por la administración frente a lo que yo intervine. Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente, antes de que el doctor Henao se retire del atril, no hablo que no estén vigentes, excúseme, si no me hice entender. Estoy hablando de la discutible practicidad de la notificación que formalmente y procesalmente se puede hacer es una cosa, pero de ahí a que tenga el efecto realmente práctico en un país ya de más de cincuenta millones de habitantes y no cuando estaba el código del 70 del doctor de Chandía, cuando era una población mucho más pequeña y doméstica donde seguramente el periódico y la radio, incluso cuando no había televisión, resultaba mucho más eficiente este medio de notificación, pero hoy no, lamentablemente el código general del proceso y las demás normas de carácter procesal siguen llamando a hacer uso de este medio de notificación tan discutible y no lo digo por usted ni porque usted haya participado en la coordinación de la redacción del decreto 1077 de diciembre del 2015 doctor Henao, lo digo es porque me parece muy particular que dice que notificaron por edicto, pero al mismo tiempo hablan de la concertación con la comunidad pero por el otro lado nos acaba de decir el director de urbanismo que la radicación del tercer proyecto es de junio 16 y las socializaciones que hicieron, las realizaron en virtud de la pasada radicación, como dice usted, que cumplen con el edicto, el tema es si realmente esas socializaciones surtieron un efecto práctico frente a la comunidad, es una pregunta para la comunidad, si se sienten realmente concertados, si se hicieron parte del proyecto o simplemente fueron reuniones de mera notificación, casi que de un hecho cumplido. Muchas gracias, presidente y doctor Henao.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Tiene el uso de la palabra doctor Luis Felipe.

SEÑOR LUIS FELIPE HENAO, REPRESENTANTE CONSTRUCTORA CONINSA

Yo entiendo la posición. Vuelvo y retiro, estamos, señor presidente, señor concejal Pablo Andrés Castro y todos los señores concejales y miembros del Concejo, trabajando de la mano desde la comunidad y a socializar cuántas veces sea necesario.

Frente al debate jurídico, es de lo único que me voy a alejar respetuosamente del señor concejal por una sencillas razón, el edito no está en desuso, ahí sí nos toca modificar el CPACA y para información del señor concejal, el CPACA no es una norma de 1970, es más, el CPACA es una norma de 2018 pero además tiene cinco sentencias, una de este año de la Corte Constitucional, otra de la Corte Suprema de Justicia y otra del Consejo de Estado donde reconocen el edicto como una forma

de notificación válida. Entonces, esas son las herramientas de la ley, de la ley no se ha desbordado en ningún en ningún tema.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Agradecerle, doctor Luis Felipe. Administración municipal tiene el uso de la palabra.

SEÑOR FREDDY ANDRÉS RODRÍGUEZ CORTÉS, DIRECTOR DE URBANISMO

Bueno, yo me voy a referir respecto a lo que habló el concejal Pablo en cuanto a la obligatoriedad de la planta de tratamiento para proyectos urbanos en el municipio de Chía conforme al plan de ordenamiento territorial. Cito el artículo 70, especificaciones técnicas para infraestructuras y servicios públicos en desarrollos por urbanización. “La oficina de planeación y la Secretaría de Obras Públicas del municipio establecerán las especificaciones técnicas que deben cumplir las obras de infraestructura vía de los servicios públicos y las obras de desarrollo de las áreas de recreación y equipamiento comunal público. Toda urbanización, agrupación de vivienda o en condominio deberá diseñar un sistema efectivo para la recolección tratamiento de aguas, lluvias, igualmente deberá diseñar un sistema colectivo de tratamiento de aguas residuales que genere un sistema colectivo de tratamiento de agua residuales que genere vertimientos de acuerdo a las disposiciones vigentes al respecto.” Entonces, yo quiero hacer la salvedad de que habla de sistemas colectivos y habla que queda conforme a las disposiciones vigentes al respecto y cito el decreto nacional 1077, el artículo 2.2.6.1.2.1.1.8 documentos adicionales para licenciade urbanización, numeral tercero, certificación expedida por las empresas de servicios públicos domiciliarios o la autoridad, autoridades municipales o distritales competentes acerca de la disponibilidad inmediata de los servicios públicos y el periodo, predios objeto de la licencia dentro del término vigente de la licencia. Y voy a citar de igual manera el artículo 2261219 del decreto nacional de 77, documentos adicionales para licencia de parcelación y voy a irme al numeral tercero de igual manera. Copia de las autorizaciones que sustente la forma en que se presentarán los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico o las autorizaciones y permisos ambientales para el uso del aprovechamiento de los recursos naturales renovables en caso de autoabastecimiento y pronunciamiento de la superintendencia de servicios públicos de conformidad en lo dispuesto en los artículos 16, 79, 17 de la Ley 142 del 94, habla de la articulación de las normas. La ley 142 del 94 es la Ley de servicios públicos domiciliarios y esa ley está amarrada al plan de saneamiento y manejo de vertimientos del municipio, el cual ya se encuentra aprobado por la CAR y es de obligatorio cumplimiento del municipio, pues la armonización de toda esa normatividad y por ende posible presentar un desarrollo de una PTAR por proyecto o más de cinco unidades, advirtiendo y a texto lo lei, en ninguna parte habla de cinco o más unidades, sino habla de desarrollos por urbanización o en condominio.

Y en cuanto el 1077 trámite, la dirección de urbanismo en los proyectos que se han tramitado (este y todos los demás) ha garantizado de igual forma la notificación de los vecinos colindantes que se hace de manera presencial a través de inspectores que van a sitio y notifican a todo aquel vecino que tiene un lindero en común, de no ser posible esa notificación de manera presencial por parte del funcionario de la dirección de servicios, la dirección de sistemas de información estática hace la notificación por edicto. De igual manera se le da el derecho y se brinda el derecho al tercero a través de la valla de notificación a colindantes que se debe notificar

dentro de los siguientes 5 días a la radicación de legal y debida forma ante la dirección de urbanismo. ¿Hay alguna observación adicional?

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables concejales, ¿Alguien desea intervenir?
Concejal Pablo tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Creo que ya quedó suficientemente claro. La comunidad estaba tranquila, digamos que he tenido distintas reuniones con la comunidad de aquí del sector del 20 de julio, de Santa Rita y tenían tranquilidad, de que el proyecto se iba a mantener en los seis pisos ya licenciados, pero vemos que ya se vuelve a radicar un proyecto.

La conclusión necesaria más allá de lo que ustedes puedan decir en esta sesión es que como comunidad hay que organizarse y provocar la defensa de sus derechos a través del profesional del derecho que ustedes decidan escoger, eso hay que hacerlo, tienen derecho a dar esa discusión, así como lo plantea el representante, el doctor Henao CONINSA RAMON H, defiende los intereses de su cliente, de su constructora, ustedes deben hacer lo propio y seguramente pueden hacerlo, no solamente condominio por condominio y de las viviendas que son aisladas, que también resultan aferentes al sector, sino adicionalmente que entre todos se puedan unir y desarrollar una defensa conjunta. Muchas gracias, Presidente.
Presidente, moción de orden...

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Le iba a pedir el favor a la comunidad que guardemos silencio cuando están interviniendo. Yo sé que las comunidades esperan muchas cosas de nosotros, pero nosotros podemos llegar hasta cierto punto y nuestra competencia no nos da para tomar decisiones sobre los asuntos particulares. Quisiéramos tener ese poder, pero lamentablemente no es así, si ustedes ven no más las personas que participaron hoy, un señor tiene algo puntual y ha venido a reiterarlo una, dos, tres veces. Si nosotros pudiéramos solucionarle al señor, créanme que la voluntad estaría, no solamente de parte mía, sino de todos los concejales. Lo que nos lleva a hacer este tipo de controles políticos es hacer seguimiento a un plan de desarrollo, a algo que se presenta, a los actos administrativos que son emitidos por parte de la Administración Municipal y más en temas como estos, que ayer lo veíamos en la sesión que tuvo que ver con el Decreto 369, en donde muchas personas expresaban su inconformidad por el licenciamiento que se ha hecho de manera desmedida en el territorio, acogiéndose a las normas, que algunas están obsoletas, otras que dan la posibilidad a que las grandes constructoras hagan parte de nuestro territorio. Pero, la verdad si quedo muy preocupado porque pensé que ese tema del convenio que se podía hacer entre las constructoras para construir esta PETAR iba adelantada, pero pues creo que el doctor Carrizosa nos da la explicación de cómo ese acuerdo no se ha dado o no se tiene conocimiento y mucho menos que la CAR tenga la disposición de cumplir con ese convenio que había celebrado con el gobierno anterior.

Pero, si miramos con el aumento del impuesto predial ¿Quién se lleva la plata?
Pero bueno, esas son las cosas que nosotros como concejales quisiéramos cambiar, pero lamentablemente no tenemos la competencia para hacer, tampoco podemos

extralimitarnos, porque podemos estarnos arriesgando a tener investigaciones o cosas que la verdad no queremos para nosotros como corporados. No sé, honorables concejales, si alguien más desea intervenir con el tema de este proyecto o si no daría paso a otro proyecto, que sé que hay varios puntuales y queremos ir avanzando.

Si no hay más intervenciones, agradecer a las personas que fueron invitadas, al doctor Carrizosa, claro, por supuesto que nos puede seguir acompañando porque sé que tiene mucho conocimiento y lo que acaba de manifestar él o lo que él representa, pues tiene que ver con ese cumplimiento a esas órdenes impartidas en esa sentencia Rio Bogotá y en los autos que se han emitido por parte de la magistrada que ya no se encuentra en su cargo, pero pues siguen existiendo esas obligaciones para nuestro municipio. Entonces, agradecer al doctor Luis Felipe Henao, quien venía en representación de esta constructora.

Si no hay más intervenciones, claro está, honorables concejales, no hay más intervención. Continuaríamos entonces con el orden que el cual desean, de pronto la Administración Municipal explicar en el orden de preguntas, porque sé que, por ejemplo, el tema de Sindamanoy es algo bien interesante y queremos conocer qué sucede con esta licencia. Hace algún tiempo también vinieron personas de la comunidad, hicieron una exposición, se dio el espacio para que ellos intervinieran y una explicación detallada de por qué no se podría, según los argumentos que ellos mencionaban en su momento, no se podría emitir este tipo de licenciamiento. De ahí para acá sé que han sucedido otra serie de situaciones. Pues nos gustaría hoy conocer cómo va esta licencia y cómo ustedes como administración emitieron la misma conforme a la ley, que eso es lo que pues creemos que debe hacer una administración, que si se emitió esa licencia de construcción sea conforme a lo que ustedes como administración pueden hacer. Entonces, continuaríamos con el doctor Fredy, tiene el uso de la palabra.

SEÑOR FREDDY ANDRÉS RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE URBANISMO

Bueno, continuando con el proceso, yo quiero hacer un par de claridades para no incurrir de pronto en un proceso de legalidad, voy a dar un recuento rápido en qué se encuentra la licencia.

El estado actual de la licencia de construcción obra nueva 2025131 otorgada a la sociedad Inversiones antiguo SAS para el predio denominado 5.1 ubicado al interior de la agrupación Encenillos de Sindamanoy, identificado con cédula catastral 0000000051670825, folio matrícula 50n – 20782074 Municipio de Chía; advertir que mediante radicación 2025 999962772 y virtualmente 2025888803202 del 14 de mayo del 2025, 30 personas vecinos del proyecto de mención presentaron ante la dirección de urbanismo recurso de reposición en subsidio de apelación en contra de la licencia en mención. En dichos documentos aportados solicitaron la práctica de diferentes medios probatorios. En virtud de la anterior se profirió auto DUN 1503 el 2 de julio de 2025 por medio de la cual se resuelve y se decreta de oficio la práctica de pruebas dentro del proceso de recurso de reposición contra la licencia de construcción en la modalidad obra nueva y se expiden otras disposiciones.

Se decidió resolver lo siguiente:

Artículo primero - decretar el requerimiento de concepto de uso de la Dirección de Ordenamiento Territorial del Municipio de Chía, los términos establecidos en el presente auto.

- Artículo segundo - rechazar las demás pruebas solicitadas por recurrente en los radicados, número 202588803202 y 2025999962772 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente auto.
- Artículo tercero - decretar de oficio a la práctica de pruebas señaladas en el acápite correspondiente el artículo 79 de la Ley 1437 del 2011. Uno, requerimiento a la Corporación Autónoma Regional CAR para que en el marco de sus competencias certifique si el predio objeto de la licencia de construcción, existe limitación ambiental alguna derivada a la presencia de un recurso natural protegido de conformidad a lo previsto en la ley 99 del 93.
- Artículo cuarto - señalar como término probatorio en un plazo de 25 días hasta el 6 de agosto del 2025.

Como vemos, pues en este momento la licencia no se encuentra en firme y estamos en trámite de recursos de reposición en términos de la ley 1437 del 2011. También hubo un segundo recurso interpuesto mediante radicación 2025999962579 del 17 de mayo del 2025, el cual se rechazó por improcedente por falta de acreditación de la representación mediante resolución 2407 del 11 de junio de 2025, la cual aún no conocemos de recurso alguno.

Con el presente análisis se está surtiendo en el marco del trámite del recurso en mención, aunque el área jurídica de la elección del urbanismo que presidió se encuentra en periodo de decreto y valoración probatoria para tomar la decisión en derecho que corresponde y no podemos anunciar ninguna postura al respecto, toda vez que aún no se ha tomado una decisión oficial y nos encontramos a la espera de las respuestas de las pruebas decretadas, entre otras cosas. Pruebas.

Respecto a esto, pues es claro que estamos en un tema de un recurso que se solicitaron pruebas, que está en un término de suspensión mientras se allegan las pruebas correspondientes y pues que respecto a ese recurso no puedo pronunciarme de fondo, porque pues estaría incurriendo al tomar parte dentro del proceso, dentro de la revisión general, pues voy a hacer una revisión de cuál fue la posición de la Dirección de Urbanismo respecto al otorgamiento inicial de la licencia. Claramente, está fundamentado en el marco normativo, Decreto nacional de 77, Acuerdo Municipal 017 del 2000, resoluciones de orden nacional como es la 1200 del 20 de septiembre del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. También, tuvimos en cuenta órdenes judiciales al respecto desde la CAR hacia el Municipio de Chía en cuanto al desarrollo de vivienda en condominio en zonas de reserva forestal protectores, zona de bosque protector, voy a hacer como una síntesis de lo que fue o lo que ha sido el desarrollo a nivel general. Claramente, si se me pasa algo estaremos dispuestos a complementarlo.

El proyecto nace a través de la licencia UN014 del 2003, esta licencia se otorgó para un desarrollo de 200, perdón, 263 unidades, si no estoy mal. 230 unidades, perdón, eso fue en el 2003, en el 2005, mediante resolución 040 del 2005 se modificó pasando a 1.054 unidades de vivienda mediante resolución 216 del 5 de diciembre del 2007. El gerente para la acción y planeación integral del Municipio de Chía, expide el acto administrativo que establece en el artículo segundo, en términos de la presente resolución, la parcelación en Encenillos de Sindamanoy continúa desarrollándose por medio de licencias de propiedad horizontal y de construcción, para lo cual deberá cumplir con la normativa urbanística de resolución 040 del 2005 y plan de propiedad horizontal correspondiente a resolución 213 del 2005 sobre cada una de esas etapas o previos desarrollables que se genere una vez se adicionó la respectiva licencia o etapa de parcelación, se deberá obtener licencias de construcción correspondientes al visto bueno la

propiedad horizontal sobre cada una de ellas, por lo que sobre la parcelación de Encenillos de Sindamanoy existen dos niveles de propiedad horizontal.

Artículo tercero - la agrupación Encenillos de Sindamanoy ya ha ejecutado el 100% de las obras de parcelación (urbanismo) o previstas en la resolución 871 del 2003 y resolución 042 del 2005, por lo que se considera debidamente consolidada como una parcelación.

En razón a este desarrollo se dieron diferentes licencias de construcción, en diferentes épocas de la vigencia de la licencia y voy aquí a relacionar algunas de ellas.

- Está la licencia 1.1 Asturias, es la licencia de construcción 54 del 2004.
- Está la licencia 1.2 Bariloche
- Está la licencia de construcción 1.3 Almeida
- Está la licencia de construcción 4.1 Damasco.
- Licencia de construcción etapa 4.2 Escorial
- Licencia de construcción etapa 2.3 Verona
- Licencia de construcción etapa 4.3 Galicia
- Licencia de construcción 4.4 Málaga
- Licencia de construcción etapa 1.4 Cataluña
- Licencia de construcción 2.1 Sicilia
- Licencia de construcción etapa 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 y 6.1.

Estas últimas fueron los años 2015, del 2015 a la fecha no se habían expedido más licencias de construcción a raíz de que el solicitante no solicitó nuevamente licencias. En el 2024 solicitan licencia de construcción la modalidad cerramiento para el lote 5.1. Esa licencia se otorga para un desarrollo de un de un cerramiento en malla eslabonada a una altura de 2 m, como lo establece el Acuerdo 017 en el articulado en zona bosque protector y zona de reserva forestal protectora.

Posteriormente solicitan licencia de construcción la movilidad nueva. Este proyecto es de conocimiento aquí del Honorable Concejo, que fue desistido. Solicitan nuevamente en el mes de diciembre la radicación del proyecto que finalmente obtiene la licencia de construcción para la radicación 2024999944669.

Temas a tener en cuenta normativamente, en el 2011 salió la resolución 511 del 2011 que establecía que a partir de la cota 2650 hacia arriba no se permitía y no se podría desarrollar más, otorgar más licencias de construcción. A raíz de eso, Encenillos de Sindamanoy y muchos otros proyectos en los cerros orientales y occidentales quedaron condicionados a que no se pudiera expedir. En ese momento, Pedro Gómez y la asociación, bueno, Pedro Gómez inclusive incorporó o generó silencios administrativos hacia el municipio, silencios administrativos que fueron bastantes, no recuerdo exactamente el número, pero el municipio inclusive el año pasado, creo que finalmente culminó el proceso y ganó sus procesos, porque en el momento digamos que histórico donde se presentan esas licencias a raíz de esta resolución era, digamos que, normativamente imposible entregarlas. Después de eso, el Ministerio a través de la resolución 1.200 del 20 de septiembre del 2023, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a raíz de una solicitud de la sociedad Pedro Gómez y Cia S.A., promotora de la quinta avenida SAS, solicitó la sustracción del proyecto Encenillos de Sindamanoy en la que está la etapa 5.1. con 5.6 hectáreas.

En la observación a campo, el 31 de mayo de 2013 se realizó visita a campo para verificar las condiciones bióticas presentes en el área solicitada para la sustracción definitiva, con el objeto de desarrollar los proyectos de construcción de

condominios. Durante la visita se evidenciaron los siguientes aspectos: la vía interna, áreas comunes y la infraestructura de apoyo para la prestación de servicios públicos descrito en el documento técnico se encuentran construidas y no hacen parte la solicitud de sustracción. La vía interna comunica cada una de las agrupaciones ya construidas como las que se proyectan construir. Por lo tanto, no es necesario la construcción de vías adicionales.

Adyacente las áreas de sustraer se evidencian cuatro etapas de vivienda ya construidas, las cuales no son objeto de sustracción y el inicio de actividades de construcción de una, aquí se equivocaron, supongo yo, cuarta etapa, esta última localizada en las tareas solicitadas por el peticionario para la evaluación de la sustracción definitiva. Este documento, pues en su momento Pedro Gómez seguramente, porque pues no me consta, entregó a la al ministerio toda la información técnica y ambiental que era necesaria para lograr finalmente está cometido. En la resolución 1.200 también habla de concepto. Dice:

"Una vez realizada la información entregada por parte del peticionario, las consideraciones precedentes y el marco del inciso del segundo del artículo 210 del decreto ley 2811 del 94, se considera viable la sustracción definitiva de las áreas ubicadas en zona de reserva forestal productora de la cuenca alta del río Bogotá, declarada en la resolución ejecutiva número 76 del 97, que fue la que estableció las fajas de zona de reserva forestal protectora, no solamente en el Municipio de Chía, sino todo lo que es Sabana Norte del Ministerio de Agricultura del Municipio de Chía, departamento de Cundinamarca para un total de 71.64 hectáreas distribuidas de acuerdo a la tabla número cuatro con coordenadas planas en el sistema Magna Sisa ciudad Bogotá, ver tabla número cinco para desarrollar las etapas faltantes del sede social proyecto y la construcción de los condominios campestres en Encenillos de Sindamanoy en las áreas sustraídas se desarrollará actividades no relacionadas con los procesos agropecuarios, estos últimos no compatibles con la clase agrícola 6 y 7 del presente zona. No obstante, la anterior para el desarrollo del proyecto se deberá tramitar autoridad ambiental, lo competente la jurisdicción, los respectivos permisos y licencias, teniendo en cuenta la zonificación del POT y en el área.

El cuadro, la tala número cuatro la de los predios, Cataluña 1.4, etapa 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 Sede Social, Sicilia 2.1, Sorrento 2.2, Verona 2.3, Zaragoza 6.1, total 71.64. Y finalmente resuelve:

Primero, efectuar la sustracción definitiva en área de 71.64 de la zona de reserva forestal de la cuenca alta del río Bogotá para el proyecto Encenillos de Sindamanoy en el Municipio de Chía, departamento de Cundinamarca, solicitada por las sociedades Pedro Gómez y CIA S.A. y Promotora Quinta Avenida, las cuales se encuentran distribuidas en los siguientes polígonos, que son exactamente las que acabé de configurar. Sin embargo, la dirección de urbanismo también radicó una solicitud formal al ministerio. Aquí tengo la solicitud, ya leo la radicación. El 16 de mayo del 2025, mediante radicación 2025001472412, se le radicó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitud de información sobre la actualización o modificación de la resolución 1.200 del 2013 y voy a leer lo que dice el comunicado.

“Respetados señores, mediante la presente en mi calidad de director de urbanismo de la alcaldía de Chía, me permito solicitar respetuosamente la información actualizada y completa en relación resolución 1.200 del 2013, por medio de la cual se sustrae el área de reserva forestal protectora producto de la cuenca alta río Bogotá y se dictan otras disposiciones, con base en el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y artículo 14 de la ley 1755 de 2015. Solicitamos que se nos informe si la resolución

1.200 del 2013 ha tenido alguna modificación, actualización, aclaración o suspensión, ya sea total o parcial mediante acto administrativo, incluyendo resoluciones o actos ante la ANLA.

En caso afirmativo, agradecemos amablemente nos proporcionen copias cita de los actos de modificación, incluyendo su fecha, objeto y fundamento jurídico y alcance. En caso negativo, solicitamos confirmación formal de la vigencia integral e íntegra de la norma original desde su expedición el 20 de septiembre del 2013 hasta la fecha. Con fin de este agradecemos también que nos indique si existe expediente de actualización o actualizada electrónica de norma que pueda ser consultada y si hay canales oficiales para su verificación continua.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PRESIDENTE

Señor director, permítame un segundo, por favor. Es que al parecer se cayó la transmisión, entonces queremos corroborar esa información con prensa.

Declaramos un receso de 5 minutos mientras revisamos la transmisión, por favor.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se declara el receso señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PRESIDENTE

Se levanta el receso.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se levanta el receso señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PRESIDENTE

Puede continuar señor director.

SEÑOR FREDDY ANDRÉS RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE URBANISMO

Muchas gracias. De igual manera, para continuar con la explicación, la honorable magistrada Neli Villamizar solicitó a la dirección de urbanismo visita a Encenillos de Sindamanoy el 20 de mayo del 2024, visita que se realizó en compañía del verificador de la sentencia del río Bogotá, el ingeniero Pablo Carrizosa, el del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, el liquidador de la empresa de Pedro Gómez, Personería Municipal, la Dirección de Urbanismo, la Dirección de Ordenamiento Territorial, representantes de la comunidad, representación de Encenillos de Sindamanoy y el dueño del predio o lote 5. 1. Dentro de la información presentada en esa audiencia, hubo una explicación por parte del Ministerio en cuanto a la aplicabilidad de resolución 1.200 y de la sustracción completa de Encenillos de Sindamanoy y la aplicabilidad de la normatividad presente. La CAR hizo lo propio en cuanto que en la disposición de la resolución 1200 habían quedado una serie de compromisos

que Pedro Gómez y compañía o quien hiciera sus veces tenía que establecer en compensación de la sustracción.

Asimismo, el verificador expresó que los predios que están siendo objeto de las ventas o los remates, no conozco el detalle de cómo se están haciendo esas transacciones, son predios que no hacen parte de los bienes comunales de Encenillos y que tienen toda la legitimidad para poder comercializarse, venderse y desarrollarse con base en la información entregada por el Ministerio. También, pues de parte de la Dirección de urbanismo en la época pues explicó en que estaba el proceso de licenciamiento y pues concluyó en el tema de que hubo suficiente ilustración al menos para el veedor ingeniero Pablo Carrizosa y no fue necesario subir a revisar el predio porque la visita, si no mal recuerdo, fue en lo que hoy conocemos como la sala de ventas de Encenillos.

También tenemos fallos judiciales. La CAR demanda al municipio en los artículos 213 y 214, zona de bosque protector y zona de reserva forestal protectora, por el desarrollo de vivienda y vivienda en condominio. Hay un primer fallo, si no estoy mal, en el 2016 y un fallo en segunda instancia al Tribunal de Cundinamarca en el 2019, donde establecen claramente, porque pues en la Dirección del Urbanismo conoce los fallos, en zona de bosque protector solamente se puede desarrollar una unidad de vivienda y en zona de reserva forestal protectora no es posible el desarrollo ni siquiera de una unidad de vivienda. En razón y escucho en razón porque la Dirección de Urbanismo toma la decisión de expedir la licencia en zona de reserva forestal, porque la resolución 1.200 y como lo acabe de leer es muy clara, que extrae y ya no condiciona y no considera como zona de reserva forestal protectora ni 71.64 hectáreas de Encenillos de Sindamanoy y establece que y el objeto de la resolución, si ustedes miran y de pronto tienen la oportunidad de leerla de manera íntegra, establece que el objeto principal era el desarrollo de la vivienda en condominio. Y recuerden ustedes, que la resolución del ministerio son normas ambientales que son de superior jerarquía que los planes de ordenamiento territorial, porque son de aplicabilidad.

Entonces, esa fue, digamos, que la condición y la definición de por qué es viable el desarrollo. Sin embargo, garantizando el desarrollo, garantizando el debido proceso, pues la CAR también establece que solo se puede desarrollar una unidad de vivienda por unidad predial, sin importar si su lote tiene 1.000 m o tiene 10 hectáreas o 100 hectáreas. Recordemos que el proyecto venía aprobado para 1.054 unidades de vivienda. No tengo el número exacto, pero creo que están alrededor de 360 unidades de vivienda aprobadas. Es decir, que queda un potencial o podría haber quedado un potencial de desarrollo sobre alrededor de 700 unidades de vivienda.

El lote 5.1 aprobado por las entidades de urbanismo y de planeación de la época aprobó este desarrollo y este predio para 65 unidades de vivienda donde había vías, había zonas comunales, había una serie de derechos dados. Sin embargo, en pro del cumplimiento del fallo de la CAR y el Tribunal de Cundinamarca, la postura y la posición de la Administración jurídica una vez revisado todo el proceso de licenciamiento, es no dar o no otorgar más de una unidad de vivienda por unidad predial, con el fin de ser garantista y con el fin de proteger justamente los cerros orientales, porque es diferente establecer una unidad de vivienda y no 65 unidades de vivienda. Eso quiero dejarlo aquí muy claro.

Hay muchas situaciones que se presentaron dentro de la revisión. Como le digo, ahorita estamos revisando el recurso, no puedo proferirme a muchos de los cuestionamientos que ahorita están dados dentro de ese documento porque estaría, digamos que generándome no poder tomar una decisión formal por hacer

parte dentro del proceso. Entonces, respecto a lo que está en el recurso de reposición, pues en este momento no puedo tomar una decisión y simplemente estoy dando los argumentos que se tomaron en cuenta para proferir la licencia de construcción, claramente, aclarado, como lo expliqué al principio de mi comunicado, que en este momento no se encuentran firme, porque está surtiendo un proceso de un recurso de reposición con subsidio de apelación, pues hasta el momento sería esta mi intervención. Cualquier duda estaré presto a atenderla.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables concejales, están en uso de la palabra, antes de dar el uso de la palabra a la comunidad que dese intervenir.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Pablo y luego el Concejal Javier.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Pues Presidente, en los controles políticos anteriores ya he realizado consideraciones que están consignadas seguramente o necesariamente en las correspondientes actas. Sin embargo, hoy de la presentación que hace la administración me surge una inquietud y es que sigue habiendo en el respetuoso parecer mío una falta de coherencia en torno del régimen de propiedad horizontal. Entonces, usted acaba de decir *"No, es que mire, es que ya se le entregó, ya se habían entregado las zonas comunes."* Ahí sí sirve hablar de propiedad horizontal, pero para obtener la debida, necesaria y obligatoria autorización por parte del máximo ente que es la asamblea de copropietarios, ahí sí no, ahí sí no nos sirve la propiedad horizontal. La norma no se puede aplicar de manera parcial, se aplica de manera integral y sistemática con las normas que le sean a fines y concordantes.

Yo no puedo tomar lo que me sirve y lo que me favorezca, un pedacito de la norma y para otros no. Arquitecto Fredy, mire la ley 675 en el artículo 24, que habla de la entrega de los bienes comunes por parte del propietario inicial y el inciso segundo, los bienes comunes de uso y goce general ubicados en el edificio o conjunto, como es el caso, tales como zonas de recreación y deporte y salones comunales, entre otros, Se entregarán a la persona o a personas designadas por la Asamblea General o en su defecto al administrador definitivo, a más tardar cuando se haya terminado la construcción y enajenación, ojo con esto, de un número de bienes privados que represente por lo menos el 51% de los coeficientes de copropiedad. La entrega deberá incluir los documentos de garantía de los ascensores, bombas y demás equipos despedidos por sus proveedores, bueno..., así como los planes correspondientes a las redes eléctricas, hidrosanitarias y en general de los servicios públicos domiciliarios.

Le garantizo que no se ha llegado a ese 51% que usted refería en su acto administrativo. Luego, no puede haber acta, no puede haber entrega de zonas comunes porque no se ha llegado para poder cumplir con este artículo 24.

Entonces, si aplicamos la ley 675 del 3 de agosto del 2001 o no la aplicamos, pero no es por pedacitos, no es por puchos. Yo sí, para efectos de que quede registro en el acta, arquitecto, le pido que, así como la vez pasada usted dijo que no se necesitaba y fue absolutamente claro en su parecer y concepto y posición que no se necesitaba autorización de la de la copropiedad. Dígame ¿Por qué hoy sí habla de la propiedad horizontal para justificar que ya estaban entregadas y construidas las los bienes comunes? Además, le voy a decir algo. Si usted mira el proyecto urbanístico inicial, todavía faltan muchas de los bienes de uso y goce general, como los define este artículo 24 de la ley 675 de 2001, que no han sido entregadas. O si no, pregunte a la comunidad a ver si el picadero, las caballerizas ya fueron entregadas, las zonas húmedas, a ver si ya fueron entregadas, o al menos fueron construidas siquiera.

Bueno, entonces quiero dejar este tema de la interpretación y la aplicación parcial de la norma.

Muchas gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, Honorable concejal, Concejal Javier tiene uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA

Gracias Presidente. No, solamente quería preguntar si entonces, es decir, que la licencia de construcción todavía no es tan firme, porque tiene un recurso de apelación. ¿Sí? ¿De reposición?

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables concejales, ¿Alguien más desea intervenir?

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Andrés Vela.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Gracias Presidente. Presidente, yo quisiera aprovechar la presencia del señor veedor de la sentencia del Rio Bogotá, para, en torno a si a bien lo tiene, incluso el Concejal Pablo Andrés puede desarrollar la idea que nos diga de manera clara, concreta. Si en efecto eso que está manifestando el señor Director de urbanismo en torno a que esto ya no es bosque protector, a que básicamente allí donde se contempla hacer esa vivienda cumple con toda la normatividad vigente en este

momento. Porque fijese que, yo en algún momento indiqué que incluso la misma licencia de construcción fue publicada o bueno, fue puesta detrás de unos arbustos sin cumplir el requisito básico de oponibilidad. Entonces, sí me gustaría saber de pronto si en torno a la porción de tierra, la porción de tierra que se encuentra allá en ese lote 5.1 de la agrupación Encenillos de Sindamanoy, eso está, como diría acá mi compañero y colega Pablo Castro, divinamente para poder construir allá la mansión que se pretende construir.

Solamente eso Presidente, muchas gracias por el uso la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables concejales ¿Alguien desea intervenir, preguntar sobre este tema? Bueno, no sé si alguien de pronto la de los concejales desea intervenir.

A mí sí me gustaría, pues que nos explicaran un poquito más sobre por qué se habla de que hubo una licencia de construcción por allá en el año 2003 y ya estamos a 2025. Entonces ¿Cuántos años va a durar eso? Si eso no tiene unos tiempos establecidos, para que por favor nos expliquen ese tema y pues que nos cuenten en tiempos, hablémoslo desde el los años que tendría de vigencia este tipo de actos. Y también, algo muy parecido a lo que preguntaba Pablo o el Concejal Pablo, perdón, en cuanto a que, si se habla que se emiten licencias de urbanismo, ¿Por qué? si eso allá es pues rural, también que nos digan porque parece que toman un poquito de lo que ustedes mismos, si digo usted, la administración desde hace muchos años emite en el plan de ordenamiento territorial, en los diferentes decretos y acomodan como para que la normatividad se viole, porque es que yo no entiendo cómo por allá, si estaba prohibido hacer y estoy hablando desde el año 2003 que se entregaban estas licencias, se vienen haciendo malas cosas y miren, años después resulta como que reviviéndose esa posibilidad.

Imagínese, entonces, si le vamos a dar a uno y entonces aparecen los otros dueños y también tendrían derecho. Esa es la pregunta, porque según la cantidad de viviendas que se podrían haber desarrollado allá cuando se emitió esta licencia, serían más de 1.000 según lo que manifiestan ustedes mismos. y es el conocimiento que tenemos, cuando en su momento ese proyecto y las diferentes etapas fueron permitidas por parte de la administración, porque es que hay que remitirnos desde cuando se expidió ese licenciamiento. Entonces, son dudas que se presentan acá y también algo y ahí es donde el Concejal Pablo mencionaba sobre que nos expliquen cómo son esas sesiones tipo A, en dónde se recibirían, si es que es allá en una franja en donde claramente no se podría recibir y que nos expliquen qué es lo que ha pasado, porque es que miren, concejales, ayer lo hablaban las personas y se quejaban y no solamente ponerle atención a esta licencia en particular, sino es a las licencias en general, porque claramente aquí se le violan todas las normas urbanísticas y miren, así como manifestaban acá en el proyecto anterior, si así no más, cuando vamos a salir aquí a la variante, ya hay trancones, ¿Cómo será cuando se desarrollen en este predio donde hoy estamos torres de 11 pisos? Y si esa licencia del proyecto que acabamos de estudiar o de analizar también se emiten, entonces ¿Cuántos vehículos van a llegar solo con dos proyectos en esta zona? Es preocupante.

Aquí nos va a tocar llegar es en helicóptero, les decía ahorita a algunos funcionarios que estábamos conversando y es preocupante este tipo de cosas. Entonces, sí nos gustaría que nos contaran por qué preciso ahora que vuelve el gobierno Donoso, ahí sí hay la posibilidad, y si estas personas habían solicitado antes ese tipo de licencia y por qué en su momento se habían negado. Porque acá y ustedes lo han

visto, a mí me molesta y les dije ayer en las diferentes intervenciones, cuando muchas personas vienen, se reúnen o vienen y participan y nos tratan a nosotros como si nosotros fuéramos los constructores o los socios de esos constructores, cuando yo ni los conozco y vienen y nos echan vainas y asumen que nosotros somos socios de ellos, cuando aquí de mi parte no tengo nada que ver, ni tengo ningún interés, ni me beneficia que les den o no les den licencia. Pues ¿Qué es lo que hace uno acá? El control político, para que sean expedidas, esa licencia si es que tienen derechos, pero conforme a la ley. Pero, licencias como estas que, pues están en el ojo del huracán, pues debemos analizarlas. Y aquí cada vez hay personas que saben más del tema y les agradezco de verdad, haber aceptado la invitación y que de pronto nos puedan enseñar un poco sobre esas normatividades que existen para la protección de lo que son nuestros cerros orientales, porque esto es una alerta para lo que puede pasar más adelante. Si damos una vivienda, entonces ¿Qué va a pasar cuando el resto de propietarios también aparezcan queriendo ese derecho? Y el con el cuento de que es que tienen derecho a su vivienda. Pero, su vivienda entonces se nos vuelve cuantas. ¿Y dónde queda la normatividad ambiental? ¿Y dónde queda la protección a los cerros orientales? ¿Y dónde quedan todas esas restricciones? Que para el humilde sí hay problema, pero para los que están allá no hay ningún tipo de líos, porque eso era lo que peleaba la gente ayer.

Honorables concejales, muchos venían a luchar y a pelear porque un decreto como el que estudiamos les genera un inconveniente en su propiedad y cómo muchos se sienten desplazados después de llevar toda la vida acá.

Honorables concejales, ¿Alguien más desea intervenir? O si no, daríamos el uso de la palabra al doctor, primero la comunidad para que después nuestro invitado pueda intervenir si desea hacerlo en este en este punto. Recordarle a la comunidad que tendrán un tiempo máximo de 5 minutos para hacer sus intervenciones, para que por favor en ese tiempo puedan organizar su intervención.

Hago el llamado a la señora Gloria Lucía Álvarez.

SEÑORA GLORIA LUCÍA ÁLVAREZ, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Muy buenas noches señor Presidente del Concejo, señor vicepresidente, Concejal Pablo Andrés Castro, muchas gracias a todos los honorables concejales que están aquí hoy, a los señores funcionarios que se encuentran aquí en el recinto. De nuevo, estamos aquí los vecinos de la comunidad de Encenillos de Sindamanoy y ante todo agradeciéndole al Concejo, porque hoy es el tercer espacio del que conocemos que se está hablando del tema de Encenillos de Sindamanoy y de los cerros orientales de Chía. Ante todo, agradecerles esa labor que ustedes están haciendo a nombre de nosotros. Es muy importante para la comunidad y para el futuro del municipio.

Yo quiero rápidamente, para no extenderme hacer varias referencias, es realmente lamentable, doctor Freddy, que, pues este debate lo tengamos que empezar a dar nuevamente, ahora que usted tomó la decisión de dar la licencia. En primera instancia se han interpuesto los recursos de reposición y apelación y vemos que usted está haciendo una labor de averiguación que ha debido hacerla antes de tomar la decisión y no después y sobre la cual también me quiero referir, porque aquí están ocurriendo cosas que es muy importante que la comunidad y el Concejo lo sepan. Nosotros nos hemos dado la tarea, no solamente estar vigilantes frente al tema, sino de interponer los recursos y nos han pasado cosas desafortunadas. La primera, el poder que presentó el abogado, representante de la agrupación Encenillos de Sindamanoy se traspapeló en el municipio.

El municipio dice hoy que no lo recibió, se presentó desde el 19 de febrero de 2025, no dicen, no contesta nada el municipio, la Dirección de Urbanismo contesta que va a evaluar la oposición. Efectivamente, la evalúan, resuelven sobre ella y solamente es al momento en que se interpone los recursos de reposición y apelación que terminan rechazando los recursos de plano, porque no aparece el poder.

Yo quiero contarle, arquitecto Freddy, que el poder se presentó el 10 de febrero, creo, 10 o 19 de febrero, tenemos las constancias y las copias y que ya se ha radicado en contra de su decisión un recurso de queja, porque no solamente rechazaron la oposición que hizo la agrupación, sino que rechazan cualquier posibilidad de interponer recurso de apelación, de forma tal, que acabamos de erradicar un recurso de queja ante superior a la señora Secretaria de planeación municipal, para que resuelvan la posición y la situación de la oposición de Encenillos. La oposición tiene que hacerse valer, porque el poder fue entregado y hay constancia de ello.

Lo segundo que yo quiero dejar aquí, casi que como una denuncia pública es que la oposición que hicimos varios de los vecinos, más de 30 vecinos a esta licencia o este trámite de licencia, también está pasando por un momento desafortunado. La Dirección de Urbanismo nos ha negado las pruebas que solicitamos, nos negó las pruebas en primera instancia que solicitamos y ha negado en este momento las pruebas en segunda instancia y pretende suplir ese tema simple y llanamente decretando un par de licencia de pruebas de oficio. Yo lo invito también, arquitecto Fredy, a que revise el tema. Aquí tengo el recurso de reposición y apelación que acabamos de radicar antes de las 5 de la tarde ante su despacho para que por favor reconsidere esa posición. Y quiero explicarle aquí por qué, ya que me dan la oportunidad de tenerlo a usted de frente, que es muy difícil conseguirlo en la oficina cuando vamos a revisar el expediente y de tenerlo aquí para poderle, digamos hacer unas reflexiones, para que usted evalúe bien y a fondo el tema.

Usted nos ha negado la prueba, quizás la más importante, que nosotros pedimos y la negó en la oposición en el periodo probatorio y nos la niega ahora en el recurso de reposición. Nosotros estamos pidiendo que se aporte toda la historia de Encenillos de Sindamanoy, señor Presidente, para justamente que quede claro ante esta administración, ante el trámite que se está siguiendo, ante la comunidad y ante todo el mundo, ¿Qué es lo que ha pasado? Encenillos de Sindamanoy desde el año 2003 cuando se otorgó la primera licencia, que no fue de parcelación arquitecto, vuelvo y le insisto, fue una licencia de urbanismo para un condominio de vivienda campestre. Aquí no hay parcelaciones. Esa historia está toda reposando en los archivos de la alcaldía. Nosotros hemos pedido insistentemente que se aporten todos los documentos que hacen parte de la historia Encenillos de Sindamanoy, con una sola finalidad, que es muy importante es que usted como persona que va a resolver y su superior puedan revisar a detalle si en realidad aquí hay derechos adquiridos, porque usted en su decisión está diciendo que es que hay derechos adquiridos. Y yo le pregunto ¿Con fundamento en qué lo está diciendo? ¿Con fundamento en que hubo la entrega de unas sesiones tipo A? Unas sesiones tipo A que se hicieron para las primeras etapas.

Yo quiero recordar que Encenillos de Sindamanoy es un proyecto licenciado por etapas y eso tiene una particularidad tanto en el decreto 1077 como en la ley 675. Los proyectos por etapas se licencian una a una y lo que acaba de leer el concejal pues da en el centro de la discusión. Es que aquí no hay en la entrega, ni de las sesiones tipo A las pagó el constructor y eso está muy bien. Esa no es la discusión, arquitecto Freddy, la discusión son las sesiones tipo B y si hubo sesiones tipo C, las tipo C. Estamos hablando de la construcción, dotación y entrega de las zonas

comunes del conjunto residencial que a usted le consta y a todos nos consta, más a los que estamos allá, que no se entregaron, se hicieron parcialmente, no están entregadas formalmente, no está dotado el conjunto. Ese es uno de los requisitos esenciales para que se pueda constituir el derecho adquirido.

El Decreto 1077 pone dos requisitos para poder decir que hay derechos adquiridos. El primero, que la licencia de urbanismo esté vigente; la licencia de urbanismo perdió vigencia en el año 2018, arquitecto, perdió vigencia. Eso lo tienen ustedes claro, de forma tal que el requisito número uno no se cumple en este caso y el requisito número dos, que es la entrega de las sesiones. La norma no dice sesiones tipo A, arquitecto. La norma dice sesiones y las sesiones son de tres características, tipo A, tipo B y tipo C. En este caso, la discusión es frente a las tipo C, que son las zonas comunes del conjunto. Y yo quiero recordar que el conjunto se quedó sin áreas comunes, sin dotaciones, que el conjunto no tiene las vías completas. Y miren, en la licencia de construcción que acaba de expedir la Dirección de Urbanismo y que está en revisión en los recursos, se está diciendo que es una licencia de construcción, ¿no? En esa licencia para un proyecto nuevo, porque eso no es el condominio, se está entregando simultáneamente una licencia para hacer obras de urbanismo y obras de construcción. ¿Sabe por qué, arquitecto? Porque es que el lote 5.1 no tiene ni siquiera las vías de acceso construidas, no tiene las acometidas de servicios públicos, todo lo que está construido está para las ocho etapas iniciales.

El proyecto jamás llegó al 50%, ni mucho menos al 50 + 1%, para que pudiera el constructor estar obligado a entregar las obras de o las dotaciones de las zonas comunes, hay vías sin construir. Usted dice aquí, que las vías fueron construidas porque hay una resolución que habló en 2007 de las tres primeras etapas del conjunto. Yo le pregunto, ¿Dónde está la resolución que tiene aprobada hasta las ocho etapas? Que es donde quedó el proyecto hace 10 años. El proyecto se abandonó hace 10 años, no se abandonó porque es que el constructor suspendió a ver qué iba a pasar en el futuro por razones comerciales. El proyecto se paró porque salieron unas sentencias judiciales, que no son la sentencia del río Bogotá, ingeniero Carrizosa, hay unas sentencias complementarias a la sentencia del río Bogotá dictadas por el Juzgado de Zipaquirá, por el tribunal administrativo de Cundinamarca, confirmando en segunda instancia que son particulares al tema del POT, que declararon la nulidad del POT, justamente en los párrafos que permitían el desarrollo del condominio, de forma tal, que el proyecto quedó parado, definitivamente parado hace 10 años. Aquí lo sorprendente es que después de 10 años, después de que fue esta administración del Alcalde Donoso, el que entregó las últimas licencias de construcción para las 1.054 casas, que nunca se desarrollaron, ahora vuelve nuevamente a la administración el alcalde y de un momento para otro, después de que todos entendíamos que el proyecto estaba culminado definitivamente.

Yo quiero aclarar ese tema esencialmente para que por favor lo revisen y un par de temas adicionales, señor Presidente, rápidamente.

Arquitecto Freddy, yo vuelvo y le reitero algo que le he dicho en su despacho, que le he dicho en los debates, el problema no es la cuenca alta del río Bogotá, por favor, revise ese tema, usted ha expuesto otra vez el tema y la justificación de que allá no hay reserva de cuenca alta, todos lo sabemos, tenemos una esquina del predio que hace parte de la cuenca alta del río Bogotá y no es el lote 5.1. Esa no es la discusión, la discusión que estamos poniendo hoy sobre la mesa y que ha sido la misma desde que empezó esta discusión es que ese lote 5.1 está en zona de reserva forestal protectora municipal porque el POT la declaro, así como parte de los suelos de protección y como zona de bosque protector. ¿Sabe qué novedad

tenemos hoy, arquitecto? Que en los planos que usted gentilmente nos permitió, como una excepción fotocopiar, encontramos que la vivienda de 1.900 metros la van a poner en zona de reserva forestal, 100% en zona de reserva forestal, y en su acto administrativo usted está diciendo que está en zona de bosque protector, ahí hay otra imprecisión que ustedes van a tener que revisar, la casa está implantada en reserva forestal y usted mismo lo dijo aquí en este recinto, que en reserva forestal protectora municipal no se puede otorgar ni siquiera vivienda para el propietario.

Entonces, yo le pido que revisen muy bien el tema porque la implantación de la casa está en una zona donde ustedes no pueden otorgar licencia de construcción.

Un par de temas más, usted ha pedido una prueba que se expida el certificado de usos del suelo, nos parece muy bien y que también la CAR haga un concepto alrededor del tema de las determinantes ambientales, ya la CAR les contestó, ya les dijo que las determinantes ambientales ustedes las tienen que aplicar y yo no entiendo, arquitecto, por qué usted quiere desmontarse de esa responsabilidad en la Corporación, si ustedes tienen el POT, el POT está diciendo que es determinante Ambiental, ustedes están pretendiendo seguir licenciando proyectos en zona de bosque, perdón, en zona de suelos de protección, que el significado un suelo de protección en urbanismo es clarísimo, son zonas no urbanizables, pero además quieren justificar lo injustificable y es pretender que la CAR diga que allá no hay quebradas porque además la casa de 1.900 metros la van a poner justo encima de reserva forestal y justo encima del nacimiento de aguas que hay en ese predio de una quebrada intermitente, eso está certificado por la CAR a través de la cartografía que aparece en el SIG-CAR, en el sistema de información geográfica de la Corporación.

Esa es cartografía escala 1 - 10.000 ¿Qué pasa con las escalas cartográficas? Si ustedes van a hacer los análisis con cartografía hídrica de escala 1-25.000, ese tipo de quebraditas pequeñas no las van a ver, les toca mirar la determinante ambiental sobre la cartografía IGAC a escala 1 - 10.000 que está hecha desde el siglo pasado, eso es vigente, es más, las certificaciones que le ha expedido la CAR a la Dirección de Urbanismo en todos los casos les está pintando las quebradas.

Entonces, yo los invito a que ustedes apliquen la norma, la norma no es ni siquiera del decreto 1077, ni del POT, la norma es nacional, es artículo 61 de la Ley 9993 y Código de Recursos Naturales que les está diciendo que las quebradas intermitentes en un inventario hídrico tienen que ser protegidas con un perímetro de 100 metros a la redonda y de 30 metros al lado y lado. ¿Por qué no aplican la determinante ambiental? ¿Están esperando que la CAR les diga? Yo lo invito a que simple y llanamente apliquen la ley, ingeniero, apliquen la ley, y les voy a decir, tenemos el temor desde la comunidad de que aquí hay un preconcepto, de que el Alcalde tiene un preconcepto frente al tema, el señor Alcalde estuvo en encenillos de sindamanoy y allá prácticamente nos mandó la crónica de una muerte anunciada allá, y ustedes son testigos de eso, que allá nos estuvo planteando que la licencia prácticamente es un hecho, de forma tal que yo los invito a que reflexionen qué tan alta es la autonomía que ustedes tienen en la decisión y que revisen la legalidad, porque desde la comunidad vamos a estar siempre atentos y les agradezco desde el Concejo que hagamos la vigilancia, porque nosotros estamos allí en defensa de la legalidad.

Aquí está bien, usted ha traído el tema de la liquidación de Pedro Gómez, yo le quiero decir, arquitecto, que en eso tienen que informarse mucho mejor porque yo los veo muy confundidos, la liquidación de Pedro Gómez, les quiero decir que todavía no he encontrado cuáles son las zonas que se van a titular a los supuestos

acreedores. ¿Sabe por qué? Porque no hay zonas libres, porque lo que ha habido allá es una gran confusión y pensaron que los lotes de futuro desarrollo eran las zonas que le iban a entregar a los acreedores, ahí está por definirse el tema, de forma tal que ese no puede ser el rasero con el cual ustedes vayan a resolver los recursos de reposición, yo los invito a que este tema lo miren desde la estricta legalidad, porque nosotros tenemos una supervigilancia encima y sobre todo recoja algo de lo que dijo el exministro Henao hace un momento en su intervención, los proyectos hoy tienen que tener licencia social, este proyecto no tiene licencia social y ustedes no ...

Normas que tienen que respetar en la ley 675 y el reglamento de propiedad horizontal de forma tal que los invito a que hagan un análisis integral y en derecho de esta situación y tomen la decisión correcta que necesariamente los tiene que llevar a negar esa licencia de construcción.

Muchísimas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, por favor, a las personas que nos acompañan, hacer caso a la solicitud hecha al inicio de la sesión.

Continuamos con el señor Carlos Vargas.

SEÑOR CARLOS VARGAS, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Buenas noches a todos, Presidente gracias por darnos la palabra.

Bueno, ustedes me conocen, Carlos Vargas, yo soy el veedor de las plantas de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Chía, yo vengo esta noche porque escuché lo que estaba hablando el ingeniero Pablo Carrizosa acerca de la PTAR temporal que piensan hacer los constructores, nosotros la red municipal de veedurías elevamos una denuncia en enero acerca de la PTAR1, las condiciones en que fue diseñada por la CAR.

Esta PTAR no está funcionando de ninguna forma porque no se están extrayendo lodos contaminantes, se estuvieran extrayendo lodos contaminantes de un 30% de la población, estaríamos hablando de toneladas diarias de lodos, allá no se extraen lodos para nada, poner una PTAR temporal como la tienen ellos programada, que no se sabe de dónde sacaron el diseño de 27 litros por segundo, una PTAR que no va a tener colectores nuevos porque hay 18 desarrolladores en el municipio, en diferentes partes del municipio, ¿Cómo van a llevar las aguas a esta PTAR? Si no van a ser colectores, ¿se tienen que hacer colectores para llevar las aguas a la PTAR? Se tiene que probar que va a funcionar en el mismo sitio de la PTAR 1 y que va a coadyuvar, porque ellos es lo que dicen, que esta PTAR va a coadyuvar, ¿coadyuvar a qué? Si no está haciendo nada la PTAR 1, ¿coadyuvar a contaminar el río Bogotá?. Nosotros estamos contaminando las únicas PTAR que tenemos es el río Bogotá y el río frío, estamos contaminándolos permanentemente.

En enero se puso la denuncia porque la señora magistrada nos dijo que ella solamente podía accionar con denuncias porque ella era una magistrada, entonces si nosotros no denunciábamos que ella no podía hacer nada, se le hizo, se le puso la denuncia, se leyó esa denuncia en enero en una reunión en la Alcaldía con los constructores, con la Administración, con el señor Pablo Carrizosa, con todo, el

señor Pablo Carrizosa les pidió que dieran respuesta para la siguiente sesión que iba a ser en febrero, no se llevó a cabo esta sesión, o sea, que no hemos tenido respuesta a esta denuncia que se hizo.

Van a instalar una PTAR que no se sabe de dónde fue diseñada o cómo fue diseñado, cómo va a coadyuvar, cómo van a llegar las aguas de 18 desarrolladores que están construyendo en diferentes sitios del Municipio, porque es que no es que esté construyendo en un solo sitio y van a llevar, ¿no? En diferentes sitios del Municipio, esa PTAR les abre las puertas a que construyan todo lo que quieran, y el gran problema que tenemos ahoritica acá en Chía es esa construcción desafortada que nos está perjudicando en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, nos está perjudicando en seguridad, nos está perjudicando en movilidad, nos está perjudicando en servicios públicos, nos está perjudicando en educación, en discapacidad, en adultos mayores, porque no se hicieron los estudios socioeconómicos para crecer de la forma como están creciendo. Era bien sencillo hacer los estudios socioeconómicos y ver si podemos crecer o no podemos crecer.

Acá si no hacemos un alto en el camino y hacemos estos estudios y solucionamos la contaminación que tenemos directa al río Bogotá, porque es que es una contaminación directa, no es un poquito, una contaminación directa, la PTAR 1 no sirve para nada, entra un colector que manda directamente 60, el 60% directamente al río sin tratar, el otro 40% pasa las lagunas de oxidación, estas lagunas de oxidación están colmadas, están totalmente llenas y no les están extrayendo los sólidos y están burbujeándole para disolver la materia orgánica que le llega y mandarla directamente al río, sí, no están haciendo más.

Nosotros tenemos acá en Chía yo lo mencionaba el otro día, tenemos los colectores son ductos de gases nocivos de gas sulfídico que afecta la salud de las personas, afecta la salud, afecta la memoria de los estudiantes y aprobaron esos apartamentos alrededor de la de que están construyendo hoy en día alrededor de la PTAR 1, yo no entiendo cómo continúan con esto o cómo se está haciendo esto, yo no pondré a mis hijos o mis nietos allá en esos apartamentos porque sé que los van a matar lentamente, es una cuestión que es de salud, es una cuestión que nos está afectando a todo el Municipio, cuando es época de sol, por todos los resumideros de las calles salen olores nauseabundos, la gente tiene que tapar al frente para poder operar sus negocios o por o sus restaurantes, entonces es algo que si no le ponemos solución ahora que bien difícil que es, vamos a continuar matándonos y vamos a continuar contaminando el río Bogotá incumpliendo con la orden de sentencia del río Bogotá. El señor Pablo Carrizosa es el ...

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ÁNDRES VELA LOZANO, PRESIDENTE

Me permito llamar la señora Lucero Mendoza.

SEÑORA LUCERO MENDOZA, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos.

Yo pues inicialmente hago como un llamado al Presidente que en este momento se fue, bueno, entonces era el señor Edwin Fuentes.

Él antes de que nos diera la palabra a nosotros dijo algo importante y a mí me parece que ese tipo de aseveraciones se lo pediría que lo hiciera en derecho de petición a la misma Administración para que tuviera una viabilidad, un derecho de

petición, a todo lo que él se refirió antes de darnos la palabra a nosotros. Primero, segundo, recordar que sí hay Concejales que han sido constructores o han sido socio constructor, él dijo que no, y, por otro lado, yo le quiero preguntar a la Administración si en caso que se diera la licencia allá en encenillos, ¿cómo van a manejar ustedes el derecho a la igualdad después de que se le hace una aprobación a una licencia? ¿Cómo le van a decir a alguien, "No puede construir porque a alguien ya se le dio la licencia?" ¿Cómo van a manejar eso?

Eso es todo. Gracias

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ÁNDRES VELA LOZANO, PRESIDENTE

A usted, señora Lucero, en ese sentido, me permito llamar al señor Pablo Carrizosa para que pueda hacer su intervención frente a este tema específico.

SEÑOR PABLO CARRIZOSA, MIEMBRO COMUNIDAD

Bueno, nuevamente buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a don Carlos y doña Lucero.

Bueno, la pregunta que usted me hizo hace un ratico Concejal relacionada con todos los pormenores de la licencia urbanística entregada o por entregar en el lote 5.1 Encenillos Sindamanoy hoy no se la puedo dar, y no se la puedo dar porque todo el trabajo que nosotros hacemos es de corte ambiental y no estamos metiendo en temas que tienen que ver con determinantes urbanísticas que la sentencia no llega hasta allá, sí, llegamos en todo lo que tenga que ver con determinantes ambientales y sobre ese tema me voy a extender un poquito.

Primero dar un contexto general, en el año 2011, vamos a movernos hasta el año 2011, el viceministro de ambiente de ese entonces era, perdón, (no se está oyendo bien).

El viceministro de ambiente de ese entonces era el doctor Carlos Castaño es famoso porque fue los que se descubrió el chiribiquete desempolvó una resolución y digo desempolvó o desengavetó porque era una resolución del año 76, perdón, del año 77, era la resolución 76 del año 77 del Inderena en ese entonces era el que manejaba el medio ambiente en el país y decía que en la sabana de Bogotá todo lo que estuviera por encima de la cota 2.650 era catalogado zona de reserva forestal protectora productora, esa es la reserva forestal protectora productora de la cuenca alta del río Bogotá, cuando se hizo un plano y se montó esa, todo lo que estaba por encima de esa cota, pues había municipios que desaparecían.

En el caso concreto, yo me crie en Subachoque y Subachoque desaparecía en un 89%. Subachoque es productor de papa y de leche y eso generó un revuelo impresionante, Chía le afectaban un 25%, Villapinzón como en un 55% y así de los 45 municipios había 30 que los afectaba en más del 50%, fue tan grave el tema que cuando estalló el paro agrario del año 2013, ese fue uno de los temas que se llevó a discutir a las mesas de negociación que se montaron con el gobierno nacional de ese entonces. Digamos que el revuelo era muy grande porque nadie sabía qué iba a pasar y todo el mundo temía de qué iba a suceder y esto fue una cosa increíble porque desde el año 77 la resolución en el artículo 10 decía que debía notificarse a las oficinas de registro de Zipaquirá, de Facatativá y de Bogotá, aquellos predios que quedaban afectados por la resolución.

Hoy si ustedes miran un folio de matrícula ustedes se encuentran esas afectaciones, pero en ese entonces ninguna afectación se hizo y el país o la sabana Bogotá y estos predios siguieron trabajando como si no existiera esta resolución.

Y traigo toda esta colación porque el señor Pedro Gómez a través de la resolución 1200 del año 2013, el paro agrario era fue de agosto del 2013, para entonces Pedro Gómez había sacado esta resolución, logró sustraer de esta zona de reserva forestal a Encenillos de Sindamanoy y a otra urbanización que estaba haciendo que era Macadamia en La Calera, y esto era un revuelo gigante porque todo el mundo decía, "pero, ¿cómo estamos todos sobados, complicados por el tema de la resolución? Porque Pedro Gómez sí puede hacerlo. En esa resolución quedaron una serie de contraprestaciones que eran que tenía que sembrar una buena cantidad de árboles, que tenía que construir una PTAR y una serie de cosas que no sabemos a ciencia cierta si hoy en día están o no están.

Entonces hago este contexto porque usted Presidente preguntaba que cómo era este asunto, de dónde venido, de dónde ha salido, pues salió así, salió de una resolución que sacó, que desengavetó el ministro, viceministro Carlos Castaño.

Bien, cuando a nosotros nos llega una denuncia, decía que en Sindamanoy se iba a dar licencias de construcción en el área que había sido sustraída, perdón, no en el área que había sido sustraída, sino en aquella que no había sido sustraída, y basados en esa información, que claramente no era la información, fuimos a visitar el proyecto de Sindamanoy, el proyecto de Sindamanoy nos explicaron que eran el lote 5.1 uno que había quedado sustraído y evidentemente se revisaron ya con un amplio conocimiento de lo que había sucedido allá desde el año 2013, que nos contaran si se si realmente ese lote era de los que se había sustraído, cosa que sí sucedió.

Y segundo, asegurarnos que todos los compromisos que quedó en cabeza de Pedro Gómez para la entrega de esa resolución 1200 del año 2013 se hubieran cumplido, y ahí quedó unos trabajos para el Ministerio de Ambiente que finalmente terminó contestando, pero que se demoró siempre unas tres solicitudes de prórroga para poder contestar, eso fue lo que fuimos a mirar, realmente no fuimos a mirar el tema de cuál era las determinantes urbanísticas que aplicaban o el tipo de licencia, solamente se nos dijo que, como dijo bien el doctor Freddy, al haber quedado esa resolución 1200 y haber quedado sustraído, en teoría el señor podía seguir construyendo Sindamanoy hoy, como lo venía haciendo en las etapas anteriores, pero se nos explicó que no era posible avanzar porque el POT vigente dice que solamente se puede hacer una casa y ahí dejamos el asunto.

Sin embargo, hay un tema que ha resultado del trabajo que es el que tiene que ver con las determinantes ambientales y me voy a explicar, hoy, antes no era así, pero hoy con el Plan Nacional de Desarrollo de Petro o en el artículo 32 de ese Plan Nacional de Desarrollo que modificó el artículo 10° de la Ley 388 del año 97, las determinantes ambientales tienen prelación sobre cualquier otra determinante que exista, eso antes no era así y eso generaba unas discusiones impresionantes.

Entonces, ya sabiendo hoy que eso está de primeras, es absolutamente necesario revisar cuáles son las determinantes ambientales, porque el POT puede decir una cosa, pero si hay una determinante ambiental que se hayan inventado ayer, por ejemplo, a partir de hoy ya empieza a funcionar, es de inmediato y obligatorio cumplimiento. Por tal razón, y este es un tema que no lo hemos revisado, es necesario verificar cómo está el tema determinantes ambientales y voy a hacer, voy a moverme al año 2023, porque en el año 2023 con el municipio de Sopó salió a flote una discusión relacionada con las determinantes ambientales, la orden 418



POT dice que todos los POT se deben ajustar, todos, incluido el de Chía, que no ha podido ajustarse porque está demandado el POT del 2016 y hasta que eso no se resuelva, la CAR no va a avanzar en la concertación ambiental, es decir, que no han tenido todavía la discusión, pero esa discusión ya se ha dado en todos los municipios de la cuenca que ya tienen POT, que están trabajando, y básicamente lo que se miraba, la orden 418, dice que se deben incluir las variables o las determinantes ambientales del POMCA, las determinantes ambientales en general, las de cambio climático y las de gestión de riesgo, si eso no está totalmente incluido, simplemente no puede salir el POT.

Eso generó una discusión con la CAR gigantesca, porque hay una determinante ambiental que es la número 5 del acuerdo 16 del año 98, está en el artículo uno, que es una determinante que protege los suelos rurales y protege aquellos que tienen categoría agropecuaria intensiva y semintensiva, entonces, hay que mirar si eso se está dando o no se está dando, la CAR le huyo a la discusión, dijo, "han salido nuevas normas y pero es que esa determinante ambiental está viva, está vigente, nadie la ha cancelado." y si está vigente, pues debe tener inmediato y obligatorio cumplimiento. Es tan espinoso el tema que la magistrada Villamizar para los municipios de Cajicá, Sopo y Soacha se pronunció autorizando que no se aplicara la determinante ambiental número 5, Hoy precisamente fui notificado de una tutela que pusieron ya en sopó contra ese auto y ellos se paran en que esa terminante debe ser aplicada y debe ser tenida en cuenta.

Entonces, ¿a dónde voy con esto que estoy comentando, Honorables Concejales? Que en este momento hay una inseguridad jurídica violenta, imagínense que esta tutela coja fuerza y ya tenemos el POT de Cajicá, ya surtió todos los trámites y ya el Consejo lo aprobó y ya fue adoptado por el alcalde o entonces si esta tutela tiene razón y se cae, se cae el POT de Cajicá y todo lo que llevamos y vuelva y empiece y ustedes sí que tienen conocimiento de qué pasa cuando un POT se echa para atrás y cómo queda un municipio totalmente atrasado porque el POT es justamente la manera de desarrollar un municipio.

Entonces no importa que salga una licencia si no se cumplen las determinantes ambientales, esa licencia no tiene validez y ese es el punto, entonces es absolutamente necesario revisar que cuáles son las determinantes ambientales y ahí coincido con lo que dijo la doctora Álvarez y con lo que estaba diciendo el doctor Fredy cuando dijo que le pidió a la CAR las determinantes ambientales, pero no se confíen.

¿Y por qué les digo eso? Resulta que la CAR debe recibir de parte de los secretarios de planeación al segundo día hábil del mes inmediatamente siguiente de la expedición de licencias urbanísticas en áreas rurales, todas las licencias para análisis; esos análisis producen un informe técnico y esos informes técnicos en los últimos párrafos dice que deben ser notificados al alcalde, al jefe de planeación, al concejo municipal, al personero y a la misma Degoat, que es la Dirección de Asuntos Ambientales de la CAR, resulta que ningún documento de esos sale o ha salido de la CAR, yo les pregunto a ustedes, Honorables Concejales, si alguna vez les ha llegado un informe de la CAR y les aseguro que no, en una investigación que hicimos con el veedor Carlos Vargas, el veedor Jairo Enrique Díaz y con la Personería, la Personera anterior, revisamos 107 informes de la CAR en área rural en Chía y para encontrar que ninguno había llegado o había salido del anaquel donde los guardan, en el mes de marzo recibimos los informes técnicos del municipio Sopó, precisamente en las licencias que se han venido entregando en Reserva Forestal de la Cuenca Alta Rio Bogotá para encontrar que tampoco los habían entregado, y doctor Freddy, todos los informes dicen que la licencia estuvo mal dada y esos son determinantes ambientales, quiere decir que en este momento

el secretario de planeación o el anterior secretario de planeación debe estar en un problema porque todo lo que dio en el cuatrienio pasado estuvo mal.

Entonces, no se confíen, yo les sugeriría muy respetuosamente, Honorables Concejales y Administración que le pidan un oficio a la CAR para que les hagan llegar esos informes técnicos, para usted haber dado la licencia de urbanismo, tuvo que haber producido un informe para el tema del cerramiento, tuvo que haberlo mandado a la CAR dentro de los dos días y tuvieron que haberle dicho o haber producido un informe que diga si está bien o no. ¿Por qué no piden eso? A ver cómo está, porque, Presidente, si eso no queda perfectamente claro, la inseguridad jurídica que queda es violenta, un veedor cualquiera, como el que puso una tutela y que nos fue notificada hoy contra el auto de la magistrada de Sopó, puede poner perfectamente una tutela y la puede llegar a ganar.

Entonces, esa es la recomendación respetuosa que les hacemos, que es un tema que se viene desarrollando en el país, que no está del todo claro, que la misma CAR en nuestro concepto fue tomada por asalto porque no tiene sus bases completamente sólidas y que lo que está generando es una inseguridad jurídica para el que firme esas licencias que yo no quisiera estar ahí sentado.

Eso es, muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, doctor Carrizosa.

Tiene el uso de la palabra la Administración.

SEÑOR FREDDY ANDRÉS RODRÍGUEZ CORTÉS, DIRECTOR DE URBANISMO

Bueno, digamos que aquí ya la doctora Gloria Lucía Álvarez expuso situaciones puntuales frente al recurso y como ya lo he venido diciendo, no puedo pronunciarme de fondo respecto a la situación toda vez que está en los términos y la Dirección de Urbanismo tendrá que analizarlos para determinar su viabilidad o no.

Respecto al tema de propiedad horizontal y aprobación de la propiedad horizontal, como le decía el Concejal Pablo, no es que Freddy Rodríguez en la Dirección de Urbanismo lo esté diciendo, son documentos que reposan dentro de la Administración del 2007, que es una resolución que goza de toda su veracidad y es un documento que y el otro documento donde sea mencionaba el tema de las vías y la ejecución de las mismas es una resolución del Ministerio, entonces, no son documentos que aparezcan el día de hoy, sino son documentos del 2007, de la Administración Municipal de la época y del Ministerio, el término de tiempos de vigencia que el Honorable Concejal Edwin me indicaba que una licencia no puede ser perpetua, eso es totalmente cierto, las licencias tienen una vigencia inicial, cuando son combinadas tienen una vigencia mayor.

Inicialmente las licencias de Urbanismo y obra nueva o parcelación y obra nueva tenían en la época una vigencia de 36 meses conjuntas con la posibilidad de una prórroga de 12 meses adicionales, con la posibilidad de una revalidación de 24 o 36 meses adicionales dependiendo cuánta vigencia tuvo el principio y también con la opción de una prórroga sobre lo de revalidación.

Claramente cada uno de esos trámites adelantados ante la Dirección de Urbanismo y en cumplimiento de los documentos que exige la ley para este tipo de condiciones o adiciones de términos, pero la norma también establece el decreto nacional 1077, el 1469 del 2010, el 564 del 2004 y los demás establecían que las licencias de construcción de proyectos que vengan o que se hayan originado en virtud de una licencia de parcelación, urbanización se podrán proferir, como lo decía la doctora Gloria Lucía muy acertado, en dos momentos dentro de la vigencia de la misma o si la licencia se había consolidado. La consolidación de la licencia se da en virtud del cumplimiento de las obligaciones urbanísticas, es decir, las sesiones y en razón a la ejecución de las obras urbanísticas aprobadas dentro de la licencia de parcelación urbanismo que da vida a los nuevos desarrollos o licencias de construcción, decir que, si una licencia se consolida estas explicaciones a nivel general, ya sea de parcelación para el suelo rural o de urbanización para el suelo urbano, podrá en el tiempo, se le podrán otorgar las licencias de construcción en virtud de la normatividad con la que nació el proyecto, voy a poner un ejemplo, proyecto, no sé, Santa Ana uno o dos, esos proyectos fueron aprobados en virtud del Acuerdo 17, se consolidó, pagaron sus sesiones, hicieron sus obras de urbanismo, crearon los predios para no poner un ejemplo encenillos.

Cuando estuvo vigente el Acuerdo 100 del 2016, que duró 16, 17, 18 y parte del 19, las licencias de construcción de ese proyecto, por ejemplo, se daban en virtud del Acuerdo 17 del 2000, aunque estuviera la licencia vencida y aunque estuviera un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial en vigencia, porque los predios nacieron a la luz en virtud de una reglamentación y se les debe garantizar que la licencia se deberá otorgar en virtud de esa normatividad. Asimismo, se siguen expidiendo licencias del Acuerdo 3 del 94 porque se consolidaron, sí, porque ya tienen un derecho consolidado, un derecho, por decirlo así, adquirido.

Entonces, las licencias no son eternas, si se consolidan, se podrán expedir licencias de construcción en virtud de eso, pero eso aplica únicamente para licencias de urbanización y de parcelación. Las de construcción tienen una vigencia con prórrogas y demás, y si se vencen, se tendrán que otorgar las licencias de modificaciones o ampliaciones basados o amparados en la normatividad vigente a la nueva radicación, eso en cuanto la vigencia en tema rural urbano.

Yo voy a hacer una aclaración acá y lo voy a tomar literalmente la norma. Nuevamente, decreto nacional 1077 del 2015, artículo 2.2.6.1.1.4, licencia de urbanización modificado por el decreto 2218 del 2015 y la *“autorización previa para ejecutar en uno o varios predios localizados en el suelo urbano, la creación de espacios públicos y privados, así como de vías públicas y la ejecución de obras de infraestructura y servicios públicos domiciliarios que permitirán la adecuación, dotación, subdivisión de estos terrenos. para la futura construcción de edificaciones con destino a usos urbanos de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que desarrollen, complementen y las leyes y las demás reglamentaciones que expida el Gobierno Nacional”*.

Ahora voy a leer licencia de parcelación, artículo 2.2.6.1.1.5, licencia de parcelación es la *“autorización previa para ejecutar en uno o en varios pros localizados en suelo rural. o suburbano, la creación de espacios públicos y privados y la ejecución de obras de vías públicas que permitan destinar los previos resultantes usos permitidos en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen complementen la normatividad ambiental aplicable a esta clase de suelo. Estas licencias se podrán otorgar acreditando la auto prestación de servicios públicos (...)”* Para también dar una un alcance de lo que hablaba el Concejal respecto a las PTAR de servicios públicos con la obtención de los permisos, autorizaciones y concesiones otorgadas por las autoridades competentes.

Entonces, Concejal Edwin, respecto a su observación de por qué se aprobó una licencia de urbanización, realmente en mi consideración se nombró de una manera equivocada porque es imposible normativamente entregar una licencia de urbanización al suelo rural. La norma es clara, como lo acaba de leer, que era una licencia de parcelación, sin embargo, hay documentos posteriores a la licencia que establecen, como lo leí cuando inicié mi interlocución, que se trataba de una licencia de parcelación, de pronto la Administración de la época tratando de dar como un alcance a la situación que se dio al nombrarlo de una manera equivocada, pero como lo acaba de explicar y leer, si ustedes se lo miran de fondo, las licencias de urbanización y parcelación en principio lo único que cambia son dos situaciones, que una es para lo rural y otra para lo urbano como primera condición y la otra es que en lo rural se permite la auto prestación de servicios públicos en lo urbano no, pero por lo demás es la adecuación y la licencia previa para adecuar, dotar los predios resultantes de todos los servicios públicos y entregar todo el tema de obligaciones urbanísticas hacia el municipio.

Aclarando ya que el tema de suelo rural hoy en día a raíz de decisiones judiciales no es posible generar la obligación de sesiones tipo A, y respecto al tema de las sesiones, como lo advertí y lo entregué en el documento soporte de la respuesta, existe un documento expedido por el IDUVI en el que aclaro resolución liquidación 028 del 2003 del 22 de diciembre del 2003 emitida por el Banco Inmobiliario mediante la cual se liquidan sesiones para 230 unidades por un total de 15.180 metros de sesión tipo A, posteriormente a esta liquidación se hace un acuerdo de pago de fecha de 22 de diciembre de 2003, la cual de acuerdo al registro de la tesorería se encuentra paz y salvo. Resolución liquidación 144 del 2005 del 28 diciembre del 2004, mediante la cual se liquidan las sesiones por 824 unidades de vivienda por un área de 54.384 m² de uso institucional a por 48.290 m² para un total de 102.674 m² de sesión tipo A. Posteriormente a esta liquidación se hace acuerdo de pago del 29 de diciembre del 2004, el cual de acuerdo al registro de tesorería se encuentra paz y salvo mediante radicado 201403110010192, se establece por parte del gerente del banco inmobiliario del momento que el proyecto realizó las resoluciones enunciadas. Entonces ahí hablo del tema del pago de las obligaciones por las 1.054 unidades, respecto a lo de la propiedad horizontal de por qué en unos casos y otros no, pues como le digo, los documentos soportes son documentos expedidos del 2007 por la gerencia de planeación y evaluación integral de la época y por el ministerio en la resolución 1200 del 2014, perdón, 13.

De igual manera, yo advierto la Resolución o el Decreto Nacional 1077, la Resolución 1025 y 1026 del 2021 del Ministerio establecen cuáles son los documentos para todo trámite y me establece cuáles son los documentos para la solicitar una licencia de construcción en la modalidad obra nueva, y dentro de esos documentos que son una ley, porque es mi hoja de ruta por donde yo me debo guiar, que yo tampoco puedo extralimitarme en pedir más de lo que la norma me solicita, no está el permiso de la propiedad horizontal para una licencia de construcción de la modalidad nueva, lo aclaro y está dentro de los documentos. Ahí está la reglamentación.

También aclaro una situación que la hice ver hace un tiempo en la sesión pasada, existen diferentes reglamentos o diferentes escrituras, yo voy a hacer acotación a la escritura 5317 dice que hay un acta, ¿cierto?, de la propiedad horizontal, esa acta es el acta 84 del 2019 y leo una parte de esa acta “manifiesta que se ha respetado los derechos de todos los propietarios que hacen parte del proyecto, agrega que es improcedente tener presente que el objeto de la reforma es direccionar, administrar y controlar a la persona jurídica, pero resalta que no se pueden inmiscuir en el desarrollo privado de los lotes que están pendientes de

construir, manifiesta que esta reforma es una adición al reglamento de propiedad frontal más no es una derogación del mismo”.

Adicional, quiero citar el artículo 28 de la escritura pública 7871 del 2014, determinación de los coeficientes de la participación para fines de la Ley 775 del 2001 y de este reglamento; se asignan los lotes que se deben en la agrupación los siguientes coeficientes de participación que tienen carácter provisional, lote 1.1.3.9, lote 1.2.2.4, lote 7, lote 7.10.000, lote tapa 7.20.000, lote 8.0000 y así continúan con varios de los predios. Entonces aquí es claro que los lotes que no se habían desarrollado para la época no tenían participación en porcentajes, de la propiedad horizontal, y digo yo, claramente esto queda sujeto a discreción porque fue y explico que es claro que fueron los motivos que tuve en cuenta al momento de hacer la revisión integral del expediente, si no hacen parte de un porcentaje de la propiedad horizontal si tienen un coeficiente de 0.000, o sea, no se pueden inmiscuir dentro del reglamento interno, de las decisiones internas, pero a la hora de ellos desarrollarse sí deben tener el visto bueno la propiedad horizontal. Entonces, lo dejo a discreción.

Y también quiero hacer la salvedad que se indicó que en la Administración anterior del Alcalde Leonardo Donoso se aprobaron las últimas licencias y que ahora vuelven a aprobarse, lo cual es totalmente falso, las últimas licencias de construcción aprobadas fueron en el año 2015, periodo del señor Alcalde anterior fue de 2016 a 2019, y el tema autonomía, el señor Alcalde me tiene aquí a raíz de una confianza legítima que me dio, pero yo tengo toda la autonomía, así como seguramente cada uno de los funcionarios, para determinar la viabilidad o no de cualquier proyecto que se presenta ante la Dirección de Urbanismo, y si estoy acá es porque tengo la idoneidad y porque tengo el conocimiento, tengo la experiencia y lógicamente la confianza del señor Alcalde, espero representarlo de una manera adecuada, estoy aquí invirtiendo mi tiempo, mis recursos y tengo la tranquilidad de que hasta el momento se van llevando las cosas de la mejor manera; he tratado de brindar y garantizar el proceso del proyecto desde un inicio, tan es así que en varias oportunidades, aunque no entiendo porque dicen que no, se han acercado a la oficina, han tenido acceso al expediente, se radicaron quejas formales al expediente, si no hubiera una buena publicidad y publicación del proyecto, no habían tenido la oportunidad de interponer los recursos y así lo hicieron, y eso da garantía de que se hizo una publicidad correcta. Dentro del expediente se radicó la valla dentro de los primeros 5 días, dentro del expediente se notificaron a los colindantes cómo lo establece la norma y explico aquí qué es un colindante, como lo dije con Inari, un colindante que se notifica de manera personal, dice todo aquel que tiene un lindero en común, porque para los demás existe la valla que es la notificación donde el tercero también puede hacerse parte como finalmente se le hizo, por eso estamos en este momento resolviendo el recurso,

Me explicaba cómo se va a manejar el derecho a la igualdad pues cada proyecto se tiene que revisar de manera individual, se tiene que mirar los antecedentes, las proyecciones, lo que aportan, si lo aprueban técnicamente completo, yo no puedo dar un lineamiento respecto a nuevos desarrollos porque cada proyecto es individual y único y tengo que revisarlo de manera adecuada con los profesionales que me acompañan porque como todos lo saben, el director es la cabeza de la dirección, pero no es el único que revisa, aquí hay arquitectos, abogados, ingenieros, la parte administrativa y todos entran a formular y apoyar un proceso de licenciamiento y de una revisión integral del mismo.

Eso es un tema muy caro, aquí me advierte el arquitecto el tema de prejuzgar o tener una línea, ¿no es cierto? Yo estoy y he garantizado, el señor Alcalde fue y lo estuve acompañando, no pude decir nada respecto porque como les digo, estamos

resolviendo un recurso y no quiero generar un impedimento a futuro, pero no es cierto, simplemente se tienen que poner las situaciones en blanco y negro.

Finalmente se tienen que poner todo lo que ha pasado entre el expediente no ha sido un proceso para nada fácil, lo digo de manera personal, se ha hecho una investigación a fondo, se ha buscado ser lo más justo posible, estamos mirando el desarrollo del proyecto, así como estos existen varios casos en zona de bosque y zona de reserva forestal protectora, porque existen predios que antes del 2016 ya estaban consolidados con vías hechas, con obras de urbanismo hechas, con PTAR en funcionamiento, predios que están en el comercio, que no tienen ninguna anotación y restricción como los advertía el ingeniero Pablo Carrizosa dentro del fondo de matrícula que restrinjan su desarrollo, su uso, que están en el mercado. Entonces es un tema complejo, aquí lo le dijeron hace poco, no quisiera estar sentado en su puesto, pero yo tengo que tomar todas las variables de uno y de otro y finalmente tomar decisiones, espero que al final sea la más adecuada y pertinente para todos.

Gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, ¿alguien desea intervenir?

Arquitecto, es que dentro de su explicación usted me decía que el proyecto estaba consolidado y por eso permitía que después de tantos años tuviesen la posibilidad de tener esta nueva licencia, entonces, la pregunta sería si esa licencia de urbanismo en suelo rural, porque así se llamó en su momento, sí se consolidó, porque entiendo y aquí algunas personas manifestaban que las sesiones no se entregaron, no se entregaron y esa era una de las cosas que usted decía que debería cumplirse para entenderse que esa licencia estaba consolidada, eso fue lo que yo entendí, ¿no sé si estoy equivocado?, Pero bueno, es ese tema que le genera a uno dudas, porque la verdad no somos expertos y creo que por eso invitamos a las personas que tienen un poco más de conocimiento de estos temas puntuales y ustedes que lo tienen claro podernos decir, y claro, una de las dudas era, "¿Pero por qué se hablaba de licencia de urbanismo en algo rural?" Pero ya usted acaba de explicar que no debió llamarse así, sino se debió llamar parcelación.

Entonces es que, a raíz de poder haber dado esas licencias, se generan otras cargas urbanísticas o no sé qué más le correspondía en su momento a esta construcción o a esas etapas que ustedes mencionan, no sé si de pronto me puede de pronto ilustrar un poquito más sobre ese tema.

Y Honorables Concejales, si alguien más desea intervenir, porque daría el uso de la palabra a la Administración y ya cerraríamos con este proyecto o estas preguntas para este tema.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Sí, yo, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias, es que cuando uno mira la ley 675 para efectos de la determinación de los coeficientes de copropiedad, primero me parece muy curioso un inmueble que esté sometido a régimen de propiedad horizontal y que no tenga coeficiente porque básicamente es de los lineamientos imperativos de la ley 675.

Pero hay que decir algo, que la ley 675 establece tres tipos o tres naturalezas distintas de copropiedades, digamos que las propiedades horizontales propiamente dichas un edificio, dominio de casas medianeras, etcétera, hay un segundo que es lo que se denominan las unidades inmobiliarias cerradas que comparten, tienen una determinada naturaleza que comparten algunos bienes, pero no necesariamente los bienes, tienen una autonomía, digámoslo así, desde el punto de vista funcional, pero a lo último, allá casi terminando la ley 675, establece que las parcelaciones también se pueden someter al régimen del propiedad horizontal, pero esto no puede ser.

Ah, bueno, y entonces cuando miramos el artículo 25 de la Ley 675, dice, *"Todo reglamento propiedad horizontal deberá señalar los coeficientes de copropiedad de los bienes de dominio particular que integran el conjunto o edificio, los cuales se calcularán de conformidad con lo establecido en la presente ley"*. Tales coeficientes se determinarán. primero, la proporción de los derechos de cada uno de los propietarios o de bienes privados sobre los bienes comunes del edificio, agrupación o conjunto.

Segundo, ah, perdón, yo quiero leer es el 26 *"salvo lo dispuesto en la presente ley para casos específicos, los coeficientes de copropiedad se calcularán con base en el área privada construida, repito, se determinarán con base en el área privada construida de cada bien de dominio particular con respecto al área total privada del edificio o conjunto"*. Pero cuando hablamos de parcelación hablamos es del área del lote, no del área construida, son cosas bien distintas.

Entonces, la misma ley me permite que los coeficientes de copropiedad yo los pueda determinar, no por el área privada construida, sino por el área del inmueble. Entonces después, más adelante, cuando cada uno construya en su parcela, esto no va a modificar o no debería modificar los coeficientes, luego aquí es importante uno entrar a determinar si es cierto que no tiene un porcentaje de coeficiente ese que es obligatorio, y segundo intentará determinar cuál de las tres naturalezas de propiedad horizontal es la que se acogió para someter a este régimen de copropiedad a Encenillos de Sindamanoy, pero eso ya sería una tarea de ustedes con el asesor jurídico, pero si me parece muy particular que pueda tener un lote una unidad privada, una unidad privada que pueda tener un porcentaje de cero.

Entonces acogieron fue seguramente la primera naturaleza y entonces porque seguramente es porque el desarrollo es por etapas, ahorita lo que tocaría hacer es una reforma propio horizontal para incorporar esa construcción, pero como hay que hacer una reforma, "ojo con esto", como hay que hacer una reforma a la propiedad horizontal, entonces tiene que ser aprobada por el máximo ente de la copropiedad que es la asamblea de copropietarios, y es ahí donde viene la necesidad, arquitecto Freddy, de la autorización de la asamblea para poder expedir la licencia, es que hay que mirarlo de manera integral, no se puede mirar las normas de manera aislada y yo insisto en eso.

Muchas gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, Honorable Concejal.
Honorables Concejales.

HONORABLE COCNEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Moción de orden.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Presidente, pedir el favor a las barras que guardemos silencio. He dicho ya como cinco veces el día de hoy.
Honorables con alguien desea intervenir si no daríamos el uso de la palabra a la Administración y de esta manera finalizaríamos este tema de este proyecto.
La administración tiene el uso de la palabra.

SEÑOR FREDDY ANDRÉS RODRÍGUEZ CORTÉS, DIRECTOR DE URBANISMO

Concejal Edwin, respecto a su interrogante de nuevas cargas urbanísticas, ya el proyecto no cuenta con cargas adicionales, las cargas urbanísticas que estaban dados dentro de la licencia primigenia y la de modificación fueron, como le estableció el IDUVI, canceladas y pagadas al Municipio en la época y no generaría ningún tipo de carga adicional.

En cuanto en cuanto lo de los porcentajes, esa información está dentro de las escrituras de reglamento de propiedad horizontal, así lo figura, yo hago lectura exactamente la escritura y el documento como lo indica, no recuerdo ya por tiempo, pero en algún momento que leí todas y cada una de las escrituras se establecía que una vez se desarrollaran, ya estaba aprobado en el mismo reglamento que deberían incluirse dentro de la propiedad horizontal y dentro de las porcentajes, no recuerdo la verdad en este momento dónde está, sé que sí lo leí, sé que está en algunas de las escrituras.

En cuanto lo que el Concejal Pablo indica, porque en las parcelaciones normalmente los coeficientes se toman por los predios, y claramente la mayoría de los predios está sin desarrollar, pero en la modificación de la reforma del reglamento de propiedad horizontal, las unidades ya desarrolladas son una mayoría individualmente contra los pedidos no desarrollados y ellas tomaron un porcentaje.

Bueno, digamos que esa fue la interpretación que se dio, en porcentajes propios que están dentro de las escrituras, que ya detallé claramente cualquiera puede tenerlos, se establecieron los porcentajes de las unidades privadas contra los predios vacíos, donde los periodos vacíos quedaron con un porcentaje cero y como les digo, en alguna parte alguna escritura se establece y quedó consagrado ahí, por eso no necesitaría aprobación, porque ya quedó dentro del reglamento inmerso,

que deberá incorporarse automáticamente o dentro del porcentaje, pues digamos que no soy abogado, lo veo dentro de lo que las escrituras lo mencionan, y creo que no sé si me falta alguna aclaración por hacer.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, ¿alguien desea ya para finalizar este proyecto intervenir?

No hay más intervenciones, bueno, entonces de esta manera finalizaríamos todo lo que lo que concierne a la licencia que se está tramitando en Encenillos de Sindamanoy.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente, la última cosa, excúseme.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias. No, no es que cada vez que hablamos de bienes inmuebles son por autonomasia los bienes sujetos a registro de instrumentos públicos, y la ley 675 establece que la solemnidad de la escritura pública, tanto para su constitución como para la reforma de modificación del mismo, también así la escritura diga que de manera automática se incorporan los coeficientes de las nuevas etapas construidas, eso comporta una reforma y las reformas tienen la solemnidad de la escritura pública, solamente quería dejar eso claro para que no quede la sensación de que estamos compartiendo ese carácter automático o tácito por el simplemente hecho de haber desarrollado constructivamente una o algunas de las etapas, se requiere necesariamente de la solemnidad de la escritura pública para hacer una reforma y para modificar los coeficientes con motivo de la construcción de una de las unidades, de las etapas, perdón, necesariamente se requiere hacer una reforma, insisto, que tiene la solemnidad de la escritura pública.

Solamente quería dejar eso claro, Presidente.

Muchas gracias.

SEÑOR FREDDY ANDRÉS RODRÍGUEZ CORTÉS, DIRECTOR DE URBANISMO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, Concejal Pablo, arquitecto Freddy.

SEÑOR FREDDY ANDRÉS RODRÍGUEZ CORTÉS, DIRECTOR DE URBANISMO

Para, ya encontré en la parte de la escritura es la 7871, artículo 25, determinación de los coeficientes de copropiedad para fines de la ley 675 y de este reglamento, se le asigna a los lotes en que se debe la agrupación los siguientes coeficientes de copropiedad que tienen de carácter provisional.

Ahí nuevamente están todos, ¿cierto? Puntualmente lote 5.10.0000 dice, "A los lotes etapa 7.1728, 5.1 y etapa 6.1 se les un coeficiente de propiedad de copropiedad equivalente al 0%, ya que a la fecha no cuentan con áreas privadas construidas.

Parágrafo. Los coeficientes aquí establecidos en razón del desarrollo de las etapas de agrupaciones en ellos serán objetos de una disminución progresiva la medida en que se integren los nuevos lotes o las etapas de la agrupación".

Listo, gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Por favor, señorita secretaria, llamamos a lista para constituírnos en sesión permanente.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCON	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo, señor Presidente, que hay 8 votos positivos por la constitución de la sesión permanente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Quedamos constituidos sesión permanente.

Declaramos un receso.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se declara un receso, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Señora secretaria levantamos el receso.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Levantado el receso señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Continuamos con otro proyecto entonces de los que teníamos en el cuestionario de Control Político. Concejal Laura tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Gracias, Presidente, por el uso de la palabra, ya que hemos tratado dos proyectos de construcción, uno en el centro del municipio y otro en los erros orientales, yo esta vez me quiero enfocar en la zona occidental, justo lo que tratamos el día de ayer cuando estábamos hablando del Decreto 369 y este caso del predio Santo Domingo, quiero resaltar que una vulneración del medio ambiente y estamos hablando de un sector muy apaleado en la vereda de Fagua y estoy hablando del sector Chiquilinda, que tiene unas grandes afectaciones ambientales y sociales y quiero empezar con la mención de la constructora Fenicia Constructores SAS, siendo el representante legal el señor Geovanni Vela Piñeros, quienes rellenaron un vallado en este predio, como lo decía, el sector de Chiquilinda, tiene afectaciones ambientales, teniendo en cuenta que ha sufrido muchas inundaciones en esta ola invernal, dado que al estar rellenado el canal, no hay fluidez en el agua, lo que ha tenido que generar que la comunidad tenga que acudir a la empresa de servicios públicos. Como las vías son tan angostas, ni siquiera se puede dar una solución óptima a esta comunidad.

Entonces, aquí empieza mi primera pregunta, ingeniera Lizeth, y es finalmente, ¿cuál es su concepto? usted nos dice las respuestas que tiene unos informes técnicos, entonces que nos los pueda socializar el día de hoy, teniendo en cuenta que el Decreto 104 del 2004 menciona que se tienen que recuperar estos canales o vallados en el municipio. También si usted nos puede corroborar si ya se hicieron las labores de recuperación de este canal de agua, si no, ¿qué ha podido usted conversar o que se ha adelantado desde la inspección de policía, teniendo en cuenta que este vallado se rellenó.

El segundo punto que quiero tocar es sobre la proyección vial, porque teniendo en cuenta la licencia de construcción aprobada, se debe ajustar los parámetros establecidos en el Acuerdo 17, que es nuestro POT de este momento, teniendo en cuenta que la proyección vial para ese predio es B6 con la sección vial de 10 metros, como lo indica el concepto de reserva ambiental que ustedes adjuntaron en las respuestas, pero al observar la obra no se ha respetado esta afectación ambiental. que como lo mencionaba se establece en nuestro POT Acuerdo No. 17 y ellos deberían estar dejando al día de hoy 5 metros. Entonces, quiero ya preguntarle a la Secretaría de Planeación que ustedes cómo están garantizando que efectivamente se cumpla esta afectación vial teniendo en cuenta y reitero de nuevo que está contemplada en el Acuerdo No. 17 y ayer hablábamos con la comunidad de los cerros occidentales del cerro occidental de las cuatro veredas que ellos sí están respetando la reserva vial y como en esta parte de la vereda de Fagua no se estaría respetando por parte de una constructora cuando a las personas de a pie del municipio, un ejemplo, la familia Bastidas hoy no tiene seguridad jurídica por el Decreto 369 y también hay que decir que esta proyección vial está contemplada también en el Decreto 369.

Sobre la disposición de servicios públicos, quiero preguntarle al ingeniero Montaña si al momento de emitirse esta licencia de construcción se contaba con estudios

técnicos, supongo que sí, que usted nos pueda socializar también lo el concepto hidráulico, los estudios hidráulicos que se tienen para la red de alcantarillado, teniendo en cuenta que si no se respeta esos 5 metros o si no se dan, no tengo conocimiento dónde harían esta red de alcantarillado. A hoy cómo se proyecta y cómo se puede analizar en la licencia de construcción, no es muy claro, para que usted nos pueda decir si lo están haciendo en debida forma, garantizando sobre todo la red de alcantarillado de la zona, teniendo en cuenta ya los que conocen Chiquilinda, Chiquilinda ha sufrido de temas con el alcantarillado, se satura mucho esa red, entonces, justamente para que no pase lo que al día de hoy ocurre, que las aguas negras de esta vereda y sobre todo esta zona salen cuando hay inundaciones y tiene que venir la empresa de servicios públicos a auxiliarlos con un problema de roedores porque esta construcción no ha cumplido con la norma, sino todo lo contrario, ha afectado el medio ambiente y la comunidad de Chiquilinda a hoy está ahogada en aguas negras.

Entonces, ¿cómo hacemos que para cuando se construyan estas casas, que es un proyecto profundamente ambicioso, no siga ocurriendo esto?, sabiendo que es una de las comunidades más oprimidas del municipio. No sé si mis compañeros concejales han estado en Chiquilinda, algunos sé que han hecho campaña, si están pendientes de este proceso, porque al día de hoy yo no puedo ser la única interesada en que se les pueda ayudar a la comunidad de Chiquilinda, pero al momento de la campaña estamos todos allá en fila. Me parece indignante, cabe mencionar que este proyecto de construcción de este condominio Santo Domingo está suspendido por una inspección de policía.

Pero yo que vivo muy cerca me doy cuenta cómo entran las volquetas, cómo entran los operarios, también decirles a ustedes, Administración, ¿qué ha pasado con ese proceso? ¿Qué seguimiento se está haciendo para que finalmente se cumpla esa suspensión? Porque entonces rellenan vallados, no respetan las proyecciones viales y tras del hecho siguen entrando maquinaria, habiendo una suspensión por una inspección, si me pueden contestar y sobre todo enfatizar en el tema de la proyección vial y de la afectación ambiental que hay al día de hoy.

Gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal, Honorables Concejales, ¿alguien más desea intervenir? Concejal Andrés Vela.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Gracias, Presidente solamente para decir que, es pertinente anunciarles concejales que este proyecto que se desarrolla es una constructora de unos familiares, se llama Philip Geovanni Vela como representante legal y a su vez socio el señor Ignacio Turbay, conocedor señor Pablo Castro, que la familia Turbay es una sola en Colombia, ¿no? entonces, que se trata de una constructora seria y no sin antes decir que no represento absolutamente ningún interés de dicha constructora, simplemente decirle a la Administración que también pueda hablar un poco frente a la Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 14 de junio del 2024, donde se analizó el medio de control nulidad simple contra el municipio de Chía.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

¿Alguien más desea intervenir? no hay más intervenciones de los concejales. Daría el uso de la palabra a las personas que estén en barras que deseen intervenir sobre este tema. Por favor, tomamos el registro, antes de darle el uso de la palabra a la comunidad, sí me gustaría, Concejal Laura, manifestarle que de pronto su indignación no debería ser en el sentido de que los concejales no nos preocupemos por lo que está pasando en el territorio. Creo que este Control Político fue aprobado por todos y todos creo que fuimos autores de algo tan importante como estos, sin dejar de lado ni el margen occidental, ni el centro, ni mucho menos el margen oriental, porque pareciera que aquí no nos preocupáramos. claro que nos preocupa y no solamente esta licencia que usted está mencionando frente al inconveniente que se está viendo en la vereda de Fagua con el relleno de los vallados y que a raíz de cosas como esas se han venido generando esas inundaciones y sé que de pronto usted que habita en ese sector es más próxima, se puede decir, a encontrar las quejas porque se entendería que muchas personas la buscan a usted.

Lo mismo yo creo que si pasa algo en el sector de Bojacá, conozco la realidad porque yo habito en ese sector, pero no quiere decir que entre todos no seamos solidarios y no nos preocupe el tema. Claro que sí, porque creo que a todos los Honorables Concejales cuando hay las inundaciones nos llaman que en el sector San Miguel se inundó y claro que nos preocupa y entonces empezamos a llamar a la Administración de pronto que qui estar haciendo bomberos, que qué está haciendo en Emserchía y esto es algo que se debe cuidar porque pareciera que por rellenar un simple vallado no pasa nada. Y resulta que así empezamos hace algunos años, honorables concejales, con el temade la chuca de Fagua, lo recuerdo mucho acá en esta Corporación en donde hubo la denuncia de los ciudadanos.

En su momento el Secretario de Gobierno estaba aquí en sesión y la excusa de pronto fue o más que excusa lo que se dijo, no es que como es un movimiento de tierras ahí la CAR es la competente, pero mientras eso nos rellenaron esa chucua y miren cómo estamos ahorita. Entonces sé de pronto la indignación, pero es que pareciera que es que a nosotros los concejales no nos importa y creo que sí nos importa. Por eso apoyamos el Control Político, por eso estamos acá y la idea es que la Administración Municipal si no conoce este tipo de inquietudes lo conozcan y que nos den respuestas también frente a si algo se está haciendo mal, qué procesos están adelantando.

Mencionaba la Concejal Laura, que conoce más que muchos concejales este tema puntual, que si está suspendido, ¿por qué es? y que no quede como que es que no estamos interesados en ciertos sectores y que de pronto el hecho de en campañas y asistir a todo el territorio no está bien porque creo que todos lo hicimos y la verdad aquí veo que sí hemos trabajado todos porque no he visto que ningún concejal se oponga a ningún Control Político propuesto por alguna bancada. Entonces, Honorables Concejales, invitarlos a que dentro de nuestras intervenciones y de eso se trata, es que claro, cada uno pertenece como un sector de más arraigo, que ojalá pueda hacer este tipo de presentaciones y vamos a encontrar respuesta porque varias personas también de la comunidad me están escribiendo de ese tema, no solamente esta licencia, sino de otras.

Hoy de pronto no alcanzaremos a terminar este control, pero la idea sí es hacerle seguimiento a todas esas inquietudes que se presentan en los diferentes en las diferentes veredas, sin importar cuál sea, porque esa nuestra tarea. Concejal Laura.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Gracias, Presidente por el uso de la palabra. Presidente, no, yo quería denotar que en este sector hay una grave afectación ambiental y social que espero el respaldo de los compañeros y que la Administración sea muy clara con las afectaciones que existen al día de hoy y qué ha hecho la inspección de policía y también tienen conocimiento para el restablecimiento de este vallado y para que se cumpla la suspensión de obra que existe al día de hoy en el sector.

Yo quiero ser muy clara y es que efectivamente, Presidente, es un dolor porque como todos saben, yo siempre abogo por la vereda de Fagua y a hoy me duele lo que esta constructora Fenicia Constructor está haciendo en el territorio. Es eso, Presidente gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, Concejal Laura, Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias, Presidente es para de alguna manera coadyuvar lo que usted acaba de decir y lo digo de manera respetuosa y cariñosa Concejal Laura, pero ya lo he dicho en algunas sesiones de este año. Estamos en un momento nacional de una agresividad usted mismo tiene lo que tenemos todos acá de manera voluntaria después de los lamentables hechos que ocurrieron con el Senador Miguel Uribe Turbay. Seguramente es familiar de, como lo decía el Concejal Vela, pero tenemos que bajarle la agresividad. Si nosotros entre nosotros nos agredimos dejando en el aire algo tan que no corresponde con la regla, mire, yo sé dónde es Chiquilinda, desde luego y he ido, nunca a pedir votos, pero he ido y eso no implica que no me interese la defensa, la defensa de la estructura ecológica principal y de los cuerpos de amortiguación hidráulica que son absolutamente indispensables.

Pero eso no implica que tenga yo que aguantarme el zarpazo ni los demás compañeros seguramente que como ustedes no les interesa, creo que esa no es la manera, es un llamado respetuoso a que nos tratemos con respeto y con consideración porque eso si nosotros mismos nos faltamos al respeto, que esperamos y que le exigimos a la comunidad cuando viene aquí y sea grosera con nosotros, es solamente eso.

Muchas gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, Concejal Pablo. Honorables concejales, ¿alguien más desee intervenir sobre el tema o sobre el proyecto que estamos analizando? Si no hay más intervenciones, voy a dar el uso de la palabra a la comunidad para que haga su intervención dentro de un tiempo de 5 minutos. Hago el llamado a la señorita Amalia Rojas.

SEÑORITA AMALIA ROJAS, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Buenas noches a todos, aquí revisando el proyecto porque fue por donde me dijeron, mi pregunta es, ¿cuál es el estudio que se ha hecho en este espacio,

Página 60 | 70

 Concejo de Chía	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA		
	PROCESOS TRAMITE A PROYECTOS DE ACUERDO Y CONTROL POLÍTICO		
	FORMATO DE ACTA DE SESIÓN PLENARIA		
	VERSIÓN: 01	FECHA: 09/05/2025	Página 61 de 70

teniendo en cuenta que este sector de Fagua es un sector agroecológico y que tiene una calidad de suelo de fertilidad que es uno de los sectores que alimenta el escenario del municipio de Chía, en el sector de Fagua hay dos espacios de alimentación que tienen certificación de productos de alimento verde y estos productos están relativamente cerca de donde se va a construir. Es decir, que estas personas que conviven cerca, que nos dan alimento sin ningún químico ni agroquímico, van a verse perjudicadas por esta construcción.

Teniendo en cuenta esto también, no simplemente de que hacia estos sectores tenemos unas fuentes hídricas subterráneas, que tampoco se le ha hecho el estudio a ellas, eh, ¿cómo conlleva una vía que es tan pequeña? Mi preocupación también es ver cómo se afecta una biodiversidad si finalmente dentro de las construcciones nunca se tiene una construcción apta para este tipo de escenarios. No tenemos la vía, no tenemos los vehículos, no tenemos para la gente de la clase obrera no están los escenarios de transporte, no hay entrada, no hay salida. Es decir, que a nosotros nos podría funcionar este escenario como un escenario ecoturístico, pero no un escenario de tantas casas, digo yo.

Seguimos con los permisos, la práctica agrícola cuando nosotros estamos hablando de una alimentación en donde estas luchas se vienen manejando incluso del día de ayer y del día que va a ser mañana, no nos están dando garantías ninguna de las constructoras para entregarnos ni andenes, ni espacios verdes, ni espacios de protección ambiental, ni espacios de protección ecológica. Tampoco nos están entregando espacios de ciclovía, tampoco nos entregan una vivienda digna y justa para los que están alrededor. Es decir, que cómo construimos si tenemos un impuesto predial un poco en desorden, un POT que no se está manejando y cómo manejamos edificios o espacios más altos cuando tenemos un espacio de contaminación de aire.

Me preocupa también que en este conjunto residencial me invento yo, que evidentemente es para los burgueses, cuántos espacios vamos a tener de vehículos, es decir, que esta contaminación hacia dónde me va a llegar, qué beneficios van a tener los colegios, qué beneficios van a tener los jardines que están cerca, que son de la clase de uno y dos, ¿qué beneficios van a tener los cultivos de flores? ¿Qué beneficios vamos a tener nosotros como ciudadanos? Y las personas externas lo único que están generando es una gentrificación. A mí me preocupa que ustedes realmente dentro del escenario de urbanismo simplemente están den permisos para construcciones. Y si lo estamos haciendo en un espacio agroecológico que tiene una apuesta para alimentación que no contamina y que sí está en contra de un sistema de seguridad que está a favor de la seguridad alimentaria, ¿cómo no vamos a esperar que hagan una construcción en las reservas forestales de la séptima, donde tenemos los zorros?

Si nosotros hacemos un estudio mínimo en el sector de Fagua, ¿cuántos especies? No estoy hablando simplemente de pájaros, estoy hablando de microorganismos ecosistémicos en un suelo agroecológico, a mí me gustaría ver esos estudios que ustedes están haciendo, porque si ustedes me están diciendo que hay una recuperación social, que yo estoy segura que no, porque no lo tuvimos en Santa Ana, no lo tuvimos en Fontanar, no lo tuvimos en los diferentes sectores y en las diferentes quintas, porque en este momento sí lo vamos a tener. ¿Cuáles son realmente las garantías y qué recursos va a recibir el municipio con estas constructoras y quién está detrás de estas constructoras? Nosotros no podemos seguir construyendo, para los europeos, para los gringos y los de las bases que nos tengamos que desplazar. Eso para dejarlo ahí como al aire.

Es importante tener las garantías para la población, Fagua, Tiquiza, Fonquetá son los escenarios que contienen, sostienen y mantienen a madres, cabezas de hogar, a estratificación de uno, dos y tres y a la clase obrera. ¿Para qué le vamos a meter casas de los burgueses? Solo los ricos nos van a mantener y tengamos en cuenta que estos sectores alrededor de este espacio están dentro del único espacio agrícola que le queda al municipio. Aquí, como hablábamos el día de ayer, nosotros tenemos que garantizar la seguridad alimentaria, la garantía a la vivienda digna. Y acá no podemos debatir, porque óigame bien, cuando yo escuchaba este término del derecho a la igualdad, cuando hablamos de un man que tenga MIL MILONES DE PESOS M/CTE (\$1.000.000.000) para una quinta, para una persona que paga un arriendo de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS (\$1.500.000).

Acá no podemos seguir dándole las garantías al que tiene para pasarse por encima que a más de 15 familias que están sosteniéndose por un cultivo de flores y acá no podemos continuar dándole garantías a los escenarios en donde ustedes no están garantizando el recurso del agua, el recurso de la alimentación y el recurso de uso de suelo apropiado. Yo quiero ver las investigaciones ambientales alrededor de esa construcción y quisiera ver el estudio de aire y contaminación de aire que sí están en Bogotá. Acá se tiene que hacer química del aire, superimportante que lo apliquemos, acá no se aplica.

Y otra cosa esto lo hablo en generalidad porque creo que este caso es un caso que también viene suscitándose en otros momentos y en otros territorios, si yo me enfoco en Fagua y Cajicá, no solo vamos a tener la problemática de la entrada y la salida de muchos vehículos, yo con esta construcción voy a colapsar también el pueblo siguiente. ¿Dónde están los estudios de eso? Si yo puedo organizar mi municipio, puedo observar también que las garantías están siendo solo para un escenario de constructoras, donde solo en esas casas vivirán dos o tres personas en estos espacios de construcción debería hacerse una recuperación de uso de suelo y dar garantía a la población, ojalá que no simplemente a través del dinero se maneje. Gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, Amalia, por su intervención. Administración Municipal tiene el uso de la palabra.

SEÑORA EILEN LIZETH VARELA BELLO, SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

Muy buenas noches para todos, dando respuesta a las inquietudes de la Concejal Laura, efectivamente la Secretaría de Ambiente el día 9 y 10 de octubre del 2024, junto con la Dirección de Urbanismo y la Inspección de Policía, realizamos visita técnica al predio ubicado en la vereda de Fagua, por las quejas de la comunidad en la cual nos reportaron que estaban tapando el vallado. Esta visita fue atendida por el señor Juan Sebastián Vela y desde la secretaría emitimos el informe técnico que se lo haré llegar a la concejal, número 314 del 2024, el cual fue emitido a la inspección sexta de la policía urbana del municipio de Chía.

Revisado el sistema de información geográfica Argis de la Secretaría, se evidencia un trazado de un vallado medianero por el costado oriental del predio. A su vez, se evidenció durante la visita técnica que este vallado fue rellenado con tierra aproximadamente 171 metros lineales. Una parte de este taponamiento se encuentra con una tubería de 14 pulgadas y 3 sumideros hasta la mitad del predio,

según lo manifestado en el informe técnico que tiene la Secretaría de Ambiente 285 con radicado 20239999916273.

Por otra parte, el vallado se encuentra con taponamiento, lo cual obstruye el paso de las aguas lluvias de los vallados conexos a la vía principal de la vereda Fagua hacia el río Frío. Enviamos este informe técnico a la inspección de policía con el fin de que la constructora Fenicia considere el entubamiento del vallado y solicitar el respectivo permiso a la Secretaría de Ambiente. Entonces le haré llegar el informe técnico a la Concejal Laura, en el cual hay registro fotográfico, ubicación de la ubicación geográfica de zonificación del POT y las recomendaciones y concepto técnico que dimos desde la Secretaría de Medio Ambiente. Gracias.

SEÑOR FREDDY ANDRÉS RODRÍGUEZ CORTÉS, DIRECTOR DE URBANISMO

Buenas noches nuevamente, respecto al proyecto Fenicia de la constructora Fenicia denominado Santo Domingo, una licencia otorgada en el 2019, modificada en el 2023, no cuenta con licencias de construcción aún, solo de urbanismo y de modificación como licencia vigente, advierto eso porque en curso no tengo el dato exacto, pero más de 15 solicitudes de manera individual se están tramitando ante la dirección de urbanismo. En esas actas quiero hacer también la salvedad que se le solicitó a la constructora que hiciera claridad respecto a las proyecciones viales que estaban inmersas dentro del Decreto de 032 sobre los costados norte y oriental del predio para poder dar una continuidad vial correcta y ajustada a la reglamentación urbanística vigente, para lo cual mediante radicación 2025999967684, que eso más o menos fue hace dos semanas, radicaron solicitud nuevamente de modificación de licencia urbanística, espero yo, ajustando e incorporando las proyecciones viales necesarias para una correcta movilidad del sector.

Digamos que, como observación puntual, el predio está en centro poblado, el tema de suelos agrológicos que decía la señora Amalia fue una notificación que hizo el Agustín Codazzi en el 2022, viene de un antecedente del 2019, esa información no estaba dentro del municipio. Quiero advertir, el proyecto fue desarrollado para 172 unidades de vivienda de interés social, el proyecto es VIS. Asimismo, buscaré la información de los permisos de enajenación y de ventas para corroborar esta información. El proyecto va a PTAR 2 en el 2019, se hicieron todos los colectores necesarios para una adecuada prestación de servicios públicos. Cuenta con disponibilidad de servicios públicos también, digamos que el tema de proceso de inspección de infracción urbanística o de posible infracción urbanística de la suspensión se hizo en cuanto la adecuación de las obras que se estaban haciendo para el manejo inadecuado de los vallados, pero era respecto a esa obra.

Sin embargo, en el Control Político, nosotros le dimos traslado a la secretaria, a la dirección de resolución de conflictos para que diera una información más amplia respecto al proceso de infracción. En cuanto las cesiones tipo A, ya hubo un segundo fallo donde indicaron que el municipio a raíz de en la Ley 388 establece que las obligaciones de cesiones públicas únicamente están dadas para el suelo urbano, en lo rural no tenía esa condición, se establece que esa obligación es de obligatorio cumplimiento para el municipio, que únicamente digamos que no están exentas, pero digamos que para situaciones consolidadas ya esa situación no es de obligatorio cumplimiento, para todas las demás hay que entrar a revisar caso a caso porque hay proyectos que están recientemente radicados aprobados, hay proyectos que estaban en trámite en suelo rural, hay proyectos que estaban en vigencia en plena ejecución de la obra, hay proyectos que ya habían ejecutado la

obra, pero no habían hecho concertación de sesiones públicas, hay proyectos que ya habían hecho acuerdos de pago, había proyectos que ya habían pagado.

Entonces, jurídicamente hay que resolver cada caso para determinar cuál o en dónde está el grado de consolidación de la licencia. La Administración está resolviendo caso a caso según la petición del ciudadano de manera individual, esa es como la observación y la generalidad del proyecto. Cualquier observación adicional estaré atento.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Frente a ese proyecto, ¿alguien más de la Administración va a intervenir?

SEÑOR IVÁN DARÍO MONTAÑO NEISA, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA EMSERCHÍA E.S.P

Presidente, la información técnica que solicita la Honorable Concejal de parte de la empresa de servicios públicos, lógicamente no la tengo aquí a la mano, pero en lo que tiene que ver con el servicio de alcantarillado, pues ya el arquitecto Freddy esbozó claramente pues la conexión a las redes principales de la empresa y su posterior tratamiento de la PTAR Chía 2. Respecto a los datos técnicos, tendría que hacerle allegar una carpeta con la información magnética porque los diseños hidráulicos no los tengo yo a la mano. Solo esa anotación.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales. Concejal Laura.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Gracias Presidente, a mí no me quedó claro una cosa. Finalmente, ya se recuperó el vallado, ¿Ustedes tienen conocimiento si al día de hoy ya se reparó esa afectación ambiental? ¿Por qué lo digo? Porque hace dos semanas que estuvo lloviendo, que como el Presidente lo dijo, se inundó el sector de San Miguel, también se inundó el sector de Chiquilinda por el taponamiento de estos vallados. Soy reiterativa con esta pregunta porque quiero que ustedes me digan si efectivamente se hizo la recuperación de esta fuente hídrica o si no se ha hecho. Segundo, el doctor Freddy nos decía que al parecer se va a modificarla licencia y seguramente van a incluir la proyección vial del costado norte que corresponde a B6. Estamos hablando de supuestos porque no sabemos finalmente qué va a tener esa modificación.

Yo sí le solicito de manera respetuosa se pueda llegar a esta corporación un informe donde se hable de esa modificación, teniendo en cuenta que para esta Corporación es de suma importancia que se cumpla esta proyección vial. Ustedes concejales, que lo mencionaba el Concejal Pablo, conoce muy bien el sector de Chiquilinda, se dan cuenta que están encerrados, que ellos no pueden salir del sector y esa vía los conectaría no solo con la salida hacia Cortijo, evitándoles pasar por todo el chamizo, digamos, por todo el sector del chamizo, sino que también los conectaría con Cajicá.

Entonces, como lo decía Amalia en su intervención, no quedan encerrados en un sector vulnerable, sino todo lo contrario, le permitimos apertura a una zona donde

principalmente viven raizales, nativos de Chía y personas que al día de hoy trabajan en las empresas de flores del sector. También le agradezco, ingeniero Montaña, que me allegue efectivamente esos estudios técnicos hidráulicos para verificar que se esté dando cumplimiento óptimo de esa disposición de servicios públicos y alcantarillado de la forma efectiva, teniendo en cuenta que al día de hoy no contemplan la reserva vial, al día de hoy esa modificación es un supuesto.

Nosotros presumimos que Fenicia Constructores SAS lo va a hacer, pero no sabemos finalmente aquí estamos en supuestos, nadie sabe nada. Esperaría que me dé respuesta también el director de resolución de conflictos que no se encuentra el día de hoy, porque sí me parece un tema muy grave a tratar.

Gracias Presidente.

Una cosa pequeña, creo que la comunidad quiere intervenir para que lo tengamos en cuenta.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Recordemos que aquí no es la réplica de la réplica. Tuvieron derecho a su intervención y ya se da respuesta, solamente va a ser la excepción el día de hoy porque es que bueno, cuando hay poquita gente ustedes saben que uno actúa de manera diferente, damos el espacio, pero cuando ya hay más comunidad se nos sale de las manos esta intervención. Entonces, 5 minutos para que intervenga la señorita Amalia y Honorables Concejales, si alguien más desea intervenir después de la comunidad, podrá hacerlo y daríamos el uso de la palabra a la Administración y cerraríamos ya con este proyecto. Tiene el uso de la palabra 5 minutos.

SEÑORITA AMALIA ROJAS, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Tengo varias preguntas en este sentido porque sé que los colectores de manejo de uso de agua, cuando nosotros estamos hablando de una recolección de vallados, a mí me gustaría saber cómo que fue una pregunta que tú hiciste, es cuál es el manejo del del plan de aguas residuales cuando sabemos que la PTAR no tiene realmente una capacidad amplia y que ha sido una de las problemáticas que tenemos en este municipio y que el manejo de lodos que tiene ha generado una contaminación alta en cuanto a la al olor, ¿cierto? también tener una reserva cuando hablamos de colectar o entubar el vallado, entonces nosotros sabemos que ambientalmente perdemos ese recurso de agua y que no hay manera de poder hacer una captación de agua subterránea, que es el uso que tiene el vallado.

Es decir, que lo que nosotros tenemos cuando hay inundación se va a ampliar, ¿sí? Vamos a tener más problemáticas en cuanto a inundaciones. A mí me gustaría saber también de dónde sacan que vale CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$419.000.000) una casa de vivienda de interés social. Es decir, yo tengo la pregunta de por qué ustedes están haciendo publicidad en sus páginas para vender primero las casas y no tienen todavía los permisos para la construcción y quién, con todo el respeto, ¿quién carajos de la clase obrera va a pagar una casa de vivienda de interés social de CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$419.000.000)?

No tramen a la gente, no hay manera que ese tipo de cosas sucedan en el municipio. Si estamos peleando por una de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$169.000.000) que la población no ha podido terminar de pagar.

La excusa de este tipo de constructoras es el manejo de ese discurso de viviendas de interés social que no es real.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, ¿alguien más desea intervenir?, no hay más intervenciones. La Administración Municipal tiene la palabra.

SEÑOR FREDDY ANDRÉS RODRÍGUEZ CORTÉS, DIRECTOR DE URBANISMO

Concejal Laura, internamente nos comunicamos con el doctor Arsenio Segura, él nos comunica que mañana hará llegar la información correspondiente a cómo va el proceso, en qué inspección se está adelantando el proceso y qué acciones se han tomado respecto al tema del proceso de infracción del vallado. Ya el otro tema es el tema de servicios públicos, el ingeniero puede complementar.

SEÑOR IVÁN DARÍO MONTAÑO NEISA, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA EMSERCHÍA E.S.P

Respecto al tema de planta de tratamiento de aguas residuales, importante aclarar que la cuenca hidrográfica del sector occidental tiene el área ferente de la PTAR Chía 2. La que menciona la expositora corresponde el área de la cuenca de la PTAR Chía 1, que menciona que está saturada, más sin embargo, estas aguas son llevadas al colector del margen occidental construido en el año 2019, como mencionó el arquitecto Freddy y dichas aguas son conducentes a la PTAR Chía 2, 65% de las aguas del municipio son llevadas a tratamiento de la PTAR Chía 2, la cual viene funcionando y haciendo tratamientos de acuerdo a los parámetros de norma, cumplimiento de permiso de divertimientos y a través de la tecnología de lodos activados viene tratando las aguas del municipio en el costado occidental.

Una claridad ahí respecto al tema de lo que tiene que ver la con el saneamiento básico del costado occidental para el territorio, particularmente de Fagua.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Arquitecto Freddy.

SEÑOR FREDDY ANDRÉS RODRÍGUEZ CORTÉS, DIRECTOR DE URBANISMO

Qué pena, se me pasó el tema del valor de la construcción, haremos el requerimiento por competencia desde la Dirección de Urbanismo a la constructora para que se establezcan los topes máximos de valor de venta conforme lo establece nuestra normatividad y reglamentación. Entonces, requeriremos para que la constructora dé las explicaciones correspondientes.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Laura.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Gracias Presidente, me gustaría que el doctor Héctor Orlando nos pueda explicar justamente esa proyección vial que tiene el predio para que mis compañeros concejales y la comunidad, las personas que en este momento de la vereda de Fagua nos están acompañando, puedan conocerlo.

Gracias Presidente.

SEÑOR HÉCTOR ORLANDO RUIZ PALACIOS, DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLUSVALÍA

Con su venia Presidente, efectivamente, el proyecto Santo Domingo en su proceso de licenciamiento por las fechas tuvo como norma y como elemento para valorarlo dentro de la revisión general del expediente el Decreto 32 del 2015, que fue la norma que estaba vigente en el momento en que se radicó el expediente y con el cual se tramitó y se dio todo el proceso. Las proyecciones viales del Decreto 32 del 2015 traen establecidas las vías ya digamos planteadas para todo el sector de Fagua y especialmente para el sector de Chiquilinda. Señalar que son las mismas especificaciones del Decreto 32 son las mismas y se mantuvieron con el Decreto 369 del 2022.

Entonces, digamos que independiente de la eh vial que se aplicó, los dos decretos reglamentarios de vías, tanto el Decreto 369 como el Decreto 32, coincidieron en mantener las proyecciones viales del sector. Como lo explicaba el arquitecto Freddy, dentro del acta de observaciones que se viene solicitando a esas solicitudes de, valga la redundancia, a las peticiones que planteó en las licencias, se le ha colocado como elemento sustancial y estructural en el acta de observaciones el requerimiento de que se deben respetar y se deben incluir dentro de los planos urbanísticos las proyecciones viales que trae para este caso el Decreto 32 del 2015.

Es un tema que nosotros dentro de los documentos lo hemos expedido y finalmente será un elemento que tiene que ser relevante a la hora de verificar la viabilidad y la continuidad del expediente en la Dirección de Urbanismo. Todos los elementos que están en la lista de chequeo se deben pisar y se deben verificar su cumplimiento en todos los aspectos, la radicación de la documentación completa, la presentación de todos los planos, la verificación que se está cumpliendo con los índices de ocupación, con los índices deconstrucción, con los aislamientos, con todos los elementos normativos que establece el Plan de Ordenamiento Territorial para esa zona donde está ubicado el proyecto.

Señalar y precisar que por zonificación del Acuerdo 17 del 2000, todo ese sector está considerado y clasificado como centro poblado, entonces, cuando se revise y cuando se haga el análisis y cuando se compare lo que está pasando con esos predios y su entorno, es muy claro y precisar que puede que en los sectores aledaños estemos hablando de una zonificación diferente. Donde está ubicado el predio y donde está todo ese sector desde el año 2017 está considerado como centro poblado, el Acuerdo 17 del 2000 lo tiene considerado como centro poblado. Entonces, aquí lo que hay que manifestar es que tanto la Dirección de Urbanismo como en su proceso de revisión y verificación de documentos va a tener muy claramente, ya lo tiene completamente definido y ya lo manifestó el arquitecto que dentro de su acta de observaciones solicita que se cumpla todos los elementos y toda la normativa vial que tiene el municipio.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Laura.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Gracias Presidente, doctor Héctor Orlando, si usted me puede hacer llegar este expediente, por favor, al correo. Y de igual manera, agradecerle al doctor Arsenio que está muy pendiente a través de la transmisión en Facebook, que también me haga llegar el informe que se está adelantando con la inspección sexta, que tengo entendido que es la que está encargada del caso. Eso es lo manifestado por la ingeniera Lizeth Varela. Gracias.

SEÑOR HÉCTOR ORLANDO RUIZ PALACIOS, DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLUSVALÍA

Sí, perfecto concejal todos los elementos que se aportaron dentro del trámite de licenciamiento, incluido las reservas viales, las copiaremos mañana primera hora y se las estaremos enviando a su correo con el mayor de los gustos.

El arquitecto Freddy me hace una precisión que si son los documentos de la aprobación del proyecto urbanístico inicial o de la modificación que está en curso en este momento. Perfecto.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, ¿alguna intervención adicional para este proyecto? No hay más intervenciones.

Teniendo en cuenta ya llevamos 5 horas de sesión, elevo a proposición el aplazamiento del presente Control Político.

Tomamos votación, por favor.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO

Quiero aclarar un tema y teniendo en cuenta que este Control Político se va a aplazar, me gustaría que pudiésemos empezar, Presidente la próxima sesión con la intervención del doctor Arsenio, explicándonos justamente si se cumplió o no se cumplió con la reparación de esta fuente hídrica canal o vallado en el sector de Chiquilinda de Fagua. Mi voto es positivo.

ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo, señor Presidente, que hay 9 votos positivos por la proposición presentada.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Queda aprobada la proposición, en el sentido aplazar el presente Control Político que estamos llevando a cabo según y dando cumplimiento a la proposición No. 28 de 2025.

Volvemos a sesión formal, por favor.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se declarada la sesión formal, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Siguiente punto en el orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

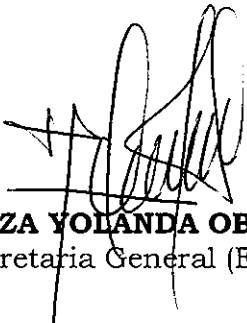
El orden del día ha sido agotado señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Siendo las 10:00 p.m. del día siete (07) de julio de 2025 damos por finalizada la sesión plenaria convocada para hoy y cito para el día de mañana ocho (08) de julio de 2025 a partir de las 4:30 p.m.



JOHN EDWIN FUENTES CORREA
Presidente.



YIZZA YOLANDA OBREGÓN T.
Secretaria General (E)

Elaboró: Oscar Eduardo Vanegas Soto, Vidiana Paniagua, Eslendy Gualtero, Diana Cristina Romero Rincón Apoyo
Secretaria, Francia Flórez
Revisó: Oscar Eduardo Vanegas Soto, Vidiana Paniagua, Eslendy Gualtero, Diana Cristina Romero Rincón Apoyo
Secretaria, Francia Flórez. Secretario; Yizza Yolanda Obregón Triviño, Secretaria General (E).
Nota: LEY 1551 de 2012.

Artículo 16. El artículo 26 de la LEY 136 de 1994 quedará así:
Artículo 26. Actas. De las sesiones de los Concejos y de sus Comisiones permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las Comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas.
El Audio de la presente Acta, es soporte de esta y reposa en el Archivo de la Corporación.